



PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

**INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-EPMC2025-003
CRW362823**

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL MERCADO REGULADO DE EPM

Gerencia Experiencia Usuario - Cliente

Subgerencia Gestión Transacciones y Tarifas

Área Transacciones Comercialización Energía

Medellín, 31 de octubre de 2025



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES	6
1.1 DEFINICIONES	6
1.2 OFERENTES	6
1.3 OBJETO	7
1.4 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.....	7
1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.....	7
1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA	8
DE OFERTAS	8
1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EPM.....	8
1.8 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	9
1.9 FIRMA DE LA OFERTA	9
1.10 VALIDEZ DE LA OFERTA.....	9
1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.....	9
1.12 NORMATIVIDAD APLICABLE.....	10
2. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR.....	11
2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO.....	11
2.2 ENERGÍA REQUERIDA.....	11
2.3 MODALIDAD DE CONTRATO DEL PRODUCTO SOLICITADO	11
2.4 PRODUCTOS A OFERTAR	12
2.5 PRECIOS DE LA OFERTA	17
3. REQUISITOS HABILITANTES	19
3.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS	19
3.2 INFORMACIÓN GENERAL.....	19
3.2.1. Oferta Mercantil Firmada	19
3.2.2. Certificado de Inscripción Ante el ASIC.....	19
3.2.3. Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE.....	19
3.2.4. Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales	20
3.2.5. Garantía de Seriedad de la Oferta	21
3.2.6. Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	22
3.2.7. Deber de información.....	27
3.2.8. Suscripción de la Oferta Mercantil	27
3.2.9. Protección de información personal	27
3.2.10. Indemnidad	27
3.2.12. Capacidad de Respaldo (CROM 1 amt Venta).....	28
3.2.13. REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos).....	28
3.3 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS	28
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	31
4.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	31
4.1.1. Parámetros de Evaluación	31
4.1.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas.....	31
5. PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACION PÚBLICA	33
5.1 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA.....	33
5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES	33
5.3 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	33
5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA	33

5.5	ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS	33
5.6	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES	34
5.7	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS	34
5.8	AUDIENCIA PÚBLICA	34
5.8.1.	LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	34
5.8.2.	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	35
5.9	DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS.....	35
5.10	SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA	36
6.	FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL	37
6.1	FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA.....	37
6.2	REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC	37
6.3	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD.....	37
6.4	GARANTÍAS DE LA OFERTA MERCANTIL	37
6.4.1	Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros	37
6.4.2	Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias	38
6.5	PUNTOS DE ENTREGA.....	42
6.6	CONDICIONES COMERCIALES	42
6.6.1.	Mecanismo de Indexación de los Precios.....	42
6.6.2.	Presentación y Liquidación del Medio de Cobro	42
6.6.3.	Entrega del Medio de Cobro	42
6.6.4.	Forma de Pago.....	43
6.6.5.	Garantías de Pago	43
6.6.6.	Interés de Mora.....	43
6.6.7.	Impuestos y Deducciones	43
6.6.8.	Paz y salvo pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales	44
6.6.9.	Cesión del Negocio Jurídico	44
7.	MINUTA OFERTA MERCANTIL	45
8.	CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO	58
TABLA 8.1	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 al 31 diciembre de 2026, en kWh.....	58
TABLA 8.2	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2027, en kWh	59
TABLA 8.3	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2028, en kWh	60
TABLA 8.4	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2029, en kWh	61
TABLA 8.5	Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2030, en kWh	62
9	ANEXOS.....	63
9.1	PRODUCTO 1. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2026 a diciembre 31 de 2026	63
9.2	PRODUCTO 2. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2027 a diciembre 31 de 2027	64
9.3	PRODUCTO 3. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2028 a diciembre 31 de 2028	65
9.4	PRODUCTO 4. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2029 a diciembre 31 de 2029	66
9.5	PRODUCTO 5. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2030 a diciembre 31 de 2030	67

9.16 Distribución Horaria de la Oferta (kWh), producto 1 AL 5 año 2026-2030 para la Invitación Pública de
Oferta Mercantil No. CRW36282368



INTRODUCCIÓN

Empresas Públicas de Medellín E.S.P., que en adelante se llamará EPM, de acuerdo con lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 080, 130 de 2019 y 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan, están interesadas en recibir ofertas de energía y potencia eléctrica para atender su mercado regulado, para el período comprendido entre el 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, teniendo en cuenta los productos que se definen en este pliego.

De acuerdo con criterios comerciales y el principio de igualdad, EPM invita a los diferentes agentes a participar en esta Invitación Pública de Oferta Mercantil, cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente para la compra de energía destinada a cubrir la demanda del mercado regulado.

1. TERMINOS DE LA CONVOCATORIA E INFORMACIÓN A LOS OFERENTES

1.1 DEFINICIONES

EPM: Empresas Públicas de Medellín E.S.P., Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado, dotada de autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio.

EL OFERENTE: Empresas que tengan la categoría de Generadores o Comercializadores, incluyendo Plantas Menores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM), que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC-, y que no se encuentren incursos en alguna de las causales de retiro del mercado o de limitación de suministro establecidas en la regulación, así como los que tienen proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria. No se aceptarán uniones temporales o consorcios.

EL OFERENTE ACEPTADO: Empresa a la cual EPM le ha emitido la orden de compra.

LAS PARTES: EPM y el Oferente Aceptado, en conjunto.

SICEP: Sistema Centralizado de Convocatorias Públicas administrado por el operador del mercado XM

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual EPM está dispuesta a adjudicar por año.

PRECIO RESERVA TOPE: corresponde al precio reserva multiplicado por 1.07.

FNCER: Fuentes no Convencionales de Energía Renovable que define el numeral 17 del artículo 5 de la Ley 1715 del 2014.

1.2 OFERENTES

Este documento constituye el pliego de condiciones con base en el cual EPM inicia la invitación a los interesados en presentar oferta mercantil mediante la selección o escogencia del Oferente Aceptado que se obligue al suministro de energía y potencia requeridas para atender el mercado regulado de EPM.

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, contractual y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) o que tengan proyectos de generación registrados ante la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), con sus estudios de factibilidad técnica y financiera terminados a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Los Oferentes interesados, que actualmente participan en el Mercado de Energía, deben cumplir con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) de acuerdo con la Resolución CREG 156

de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que la modifiquen o sustituyan, por todo el tiempo de suministro de energía objeto de la presente invitación. Para tal efecto se tendrá en cuenta la versión más reciente del CROM1amt publicada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC al momento de la audiencia pública.

1.3 OBJETO

El objeto de esta Invitación Pública es recibir Oferta Mercantil para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender el mercado regulado de EPM, incluyendo las pérdidas correspondientes en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030.

El alcance del suministro comprende las cantidades de energía descritas en las TABLA 8.1. a la Tabla 8.5., las cuales relacionan las cantidades estimadas y agregadas de energía, requeridas por EPM para cada uno de los años del producto a contratar.

1.4 ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 “Nuevo Estatuto Anticorrupción”, y el Decreto 124 de enero 26 de 2016, EPM ha adoptado las prácticas tendientes a prevenir la corrupción y los actos delictivos, incluyendo la prevención del fraude, el soborno, la extorsión, entre otras.

Por lo anterior, ante el conocimiento de cualquier indicio o evidencia que vinculen o puedan vincular a sus servidores en prácticas o actos indebidos para el favorecimiento de quienes aspiren a la aceptación de sus ofertas, solicita se denuncie todo acto indebido en el canal dispuesto por EPM denominado **Contacto Transparente** ubicado en la página web www.epm.com.co en la siguiente ruta, para adelantar las gestiones a que haya lugar: <https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/contacto-transparente>. De igual manera, está dispuesta la línea gratuita 01 8000 522 955 y el correo electrónico contactotransparente@epm.com.co.

1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA

EPM formula invitación pública a los interesados en presentar ofertas, mediante publicación en el Sistema de Información Corporativo de Contrataciones TECUENTO <https://epm-vwapp28.corp.epm.com.co/PortalInternoComprasMayores/AdministrarProcesos.aspx?cp=CRW362823> proceso de contratación No. CRW362823, filtrando por estado abierto, mediante aviso de convocatoria pública CP-EPMC2025-003 para la celebración de la relación jurídica surgida de la oferta de energía para el mercado regulado de acuerdo con el SICEP administrado por XM, de conformidad con lo dispuesto en Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023, o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

La convocatoria se registrará de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma, los cuales podrán ser ajustados de acuerdo con los tiempos establecidos en el SICEP y la normatividad vigente.

Actividades	Proceso años 2026-2030
Publicación de Aviso por el SICEP	14-oct-25
ASIC publica pliegos para consulta	21-oct-25
Observaciones Pliego de Condiciones en consulta	27-oct-25
ASIC publica pliegos definitivos	31-oct-25
Entrega de ofertas y requisitos habilitantes de los oferentes hasta las 17:00	18-nov-25
Entrega de Oferta reserva por parte del Comercializador	18-nov-25
Subsanación o aclaración de requisitos (hasta)	26-nov-25
Evaluación y audiencia pública a las 15:00	1-dic-25
Formalización de negocio jurídico (fecha máxima)	19-dic-25
El Comercializador solicita al ASIC el registro de los contratos	26-dic-25

1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil deberá ser dirigida a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., carrera 58 No. 42-125 de la ciudad de Medellín, piso 6, oficina 6-205, centro de actividad 7501, o vía correo electrónico a la dirección: dep01337501@epm.com.co. Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables: hernan.puerta@epm.com.co y angela.roldan@epm.com.co o a los teléfonos (+604) 380 78 76 y (+604) 380 56 68 respectivamente.

1.7 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR CON EPM

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en esta Invitación Pública de Oferta Mercantil son las contempladas en la Constitución y la ley, especialmente aquellas señaladas en la Ley 142 de 1994 y el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, o en las normas que lo modifiquen o adicionen.

EL OFERENTE presentará una manifestación por escrito, donde conste que la sociedad que representa no se halla incurso en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con EPM.

1.8 DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del negocio jurídico, EL OFERENTE ACEPTADO cederá el contrato, previa autorización escrita de EPM, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga a EL OFERENTE dentro de este proceso de Invitación Pública de Oferta Mercantil, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

1.9 FIRMA DE LA OFERTA

Este requisito se cumple con la firma de la oferta mercantil y deberá hacerlo el representante legal o apoderado de EL OFERENTE, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria.

1.10 VALIDEZ DE LA OFERTA

La oferta deberá tener una validez de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de la entrega de ofertas y los requisitos habilitantes por parte de los oferentes.

1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

EPM emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles adjudicadas, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la adjudicación realizada en la audiencia pública.

La Minuta de Oferta Mercantil es la que se presenta en el numeral 7, “Minuta de Oferta Mercantil” del presente documento.

Para la preparación de la oferta EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones, sino que debe solicitar aclaración, observación o modificación mediante comunicación escrita dirigida a EPM, carrera 58 No. 42 - 125, piso 6, oficina 6-205, centro de actividad 7501, y/o a las direcciones electrónicas: hernan.puerta@epm.com.co y angela.roldan@epm.com.co, desde el **21 de octubre de 2025**. EPM recibirá observaciones hasta el **27 de octubre de 2025** y responderá por el SICEP, con la (s) respectiva (s) adenda (s) si la (s) hay, hasta el **31 de octubre de 2025**. Las comunicaciones que se reciban después del día propuesto no serán objeto de respuesta. Dado que la minuta de Oferta Mercantil hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior. EPM no hará cambios a la Minuta de la Oferta Mercantil con posterioridad al día 31 de octubre de 2025.

Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la validez de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad aplicable es la colombiana. Esta invitación para presentar Oferta Mercantil estará regida por los principios de la función administrativa y el derecho privado, las leyes colombianas aplicables, tales como las normas civiles y comerciales, la Ley 142 de 1994 (Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), las normas de contratación vigentes para EPM y las demás de rango legal o reglamentario pertinentes. Para la determinación de la validez de los contenidos de la Oferta Mercantil y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así como para su interpretación, se regirá por las normas legales vigentes en Colombia.

2. CONDICIONES DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

2.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

EPM requiere recibir ofertas para el suministro de energía y potencia eléctricas requeridas para atender parcialmente su demanda regulada durante el período comprendido entre el **1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**.

EPM podrá aceptar uno o varias ofertas que presenten para cada uno de los meses y años del período solicitado, bajo la modalidad Pague Lo Contratado, con sujeción a los lineamientos contemplados en las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.

2.2 ENERGÍA REQUERIDA

En el numeral **8. CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO** del presente pliego de condiciones, han sido incluidas las cantidades de energía mensual y horaria requeridas por EPM para el período comprendido entre el **1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de EPM.

2.3 MODALIDAD DE CONTRATO DEL PRODUCTO SOLICITADO

EPM aceptará las ofertas que consideren el período **1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030**, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado de la curva solicitada para el producto solicitado, de acuerdo con las Tablas Nos. 8.1 a la 8.5. donde los valores horarios se consideran como topes hasta por los cuales **EPM hará la aceptación de la oferta**. El porcentaje ofertado será aplicado a las cantidades solicitadas en cada producto y distribuidas según lo indicado en la curva de carga. Se aclara que las Órdenes de compra que se emitan como resultado de este proceso no desplazarán a ningún negocio jurídico o contrato existente. Los nuevos Negocios Jurídicos que surjan de futuras invitaciones públicas de ofertas estarán diseñados de manera que se evite el desplazamiento de éstas y otros contratos. EPM podrá inaplicar esta condición cuando a EL OFERENTE ACEPTADO se le aplique una limitación de suministro o un retiro del mercado, de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. En caso de establecerse nuevos mecanismos de compra de energía como ha propuesto la CREG, se advierte que éstos se sujetarán a las reglas allí señaladas para todos los agentes del sector.

2.4

PRODUCTOS A OFERTAR

PRODUCTO 1 - PAGUE LO CONTRATADO

2.4.1. RESUMEN DEL PRODUCTO 1 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2026 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.147.871.813 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de octubre de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 1, se reciben ofertas siguiendo la curva, el % puede ser variable por mes, siempre y cuando la oferta para cada uno de los meses de enero a abril y diciembre sea mayor o igual al 20% de la energía del mes con mayor cantidad ofertada de los meses de mayo a noviembre. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.2. RESUMEN DEL PRODUCTO 2 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2027 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.011.453.455 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de octubre de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 2, se reciben ofertas siguiendo la curva, el % puede ser variable por mes, siempre y cuando la oferta para cada uno de los meses de enero a abril y diciembre sea mayor o igual al 20% de la energía del mes con mayor cantidad ofertada de los meses de mayo a noviembre. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.3. RESUMEN DEL PRODUCTO 3 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2028 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.179.025.830 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de octubre de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 3, se reciben ofertas siguiendo la curva. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.4. RESUMEN DEL PRODUCTO 4 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DEL NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2029 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1,253,310,570 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de octubre de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 4, se reciben ofertas siguiendo la curva o tipo de oferta plana, con un techo de energía de 60,000 KWh como energía máxima a ofertar para cada una de las horas del año en la oferta plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

2.4.5. RESUMEN DEL PRODUCTO 5 - PAGUE LO CONTRATADO

MODALIDAD DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado y domingo-festivo durante la vigencia del producto
VIGENCIA DE NEGOCIO JURÍDICO	01 enero al 31 de diciembre de 2030 (o el día real en que inicie el despacho por el ASIC)
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL NEGOCIO JURÍDICO	1.570.099.960 kWh-año
INDEXADOR	IPP Serie oferta interna provisional, publicado por el DANE o la entidad que haga sus veces, en \$/kWh constantes de octubre de 2025.
GARANTIAS	Comprador: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. Vendedor: Garantía Bancaria o Póliza de Cumplimiento a favor de empresas de servicios públicos, por el 3 % del Valor de la Oferta Mercantil
OTROS TERMINOS	Para el producto 5, se reciben ofertas siguiendo la curva o tipo de oferta plana, con un techo de energía de 100,000 KWh como energía máxima a ofertar para cada una de las horas del año en la oferta plana. Todo lo demás de acuerdo con el pliego de condiciones.

Las curvas de carga de los cinco (5) productos a contratar se encuentran en el Anexo 8, tablas No. 8.1., 8.2., 8.3., 8.4. y 8.5. para cada producto, solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el **ANEXO 9. CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** tablas No. 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4. y 9.1.5.

Para cada producto ofertado debe realizar la distribución horaria de acuerdo con el Anexo 9.1.6., este anexo hace parte integrante de la Oferta Mercantil.

Es importante aclarar que los suministros se definen así:

- **Suministro Anual:** Para los años 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, correspondiente a los productos 1 al 5, respectivamente.

EL OFERENTE al completar en el Anexo 9, cada una de las tablas No. 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3, 9.1.4. y 9.1.5., deberá tener en cuenta lo siguiente:

En la Columna No. 2, tanto para el año 2026 como para el año 2027, se debe definir un % que puede ser variable por mes, siempre y cuando la oferta para cada uno de los meses de enero a abril y diciembre sea mayor o igual al 20% del promedio de los meses mayo a noviembre. Un único porcentaje ofertado para los años 2028 al 2030 de lo que está dispuesto a suministrarle a EPM de la energía requerida para atender la demanda solicitada. El precio presentado en la Columna No. 3 es el mismo para cualquier cantidad dentro del porcentaje ofertado.

2.5 PRECIOS DE LA OFERTA

Los precios de la oferta serán expresados en pesos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio en pesos colombianos constantes de octubre de 2025.

Los precios cotizados en todas las ofertas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de ofertas sean responsabilidad de EL OFERENTE.

Productos 1 al 5 años 2026 al 2030: la indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) oferta(s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna provisional reportado por el DANE o quién haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente formula:

$$P \text{ mes } i = P \text{ octubre } 25 * \frac{IPP \text{ mes } i}{IPP \text{ octubre } / 25}$$

En donde:

P mes i = Precio del mes consumo a facturar

P octubre/25 = Precio ofertado en pesos constantes de octubre/25

IPP mes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i

IPP octubre/25 = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional de octubre/25.

Para los productos 1 al 5, años 2026 al 2030, EPM no evaluará ofertas que consideren otros esquemas de precios, que sean indexadas con índices diferentes al IPP serie oferta interna provisional.

Para todos los productos, el IPP serie oferta interna que se utilizará será el provisional, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, o el que la regulación indique

para tal fin, teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG mediante la circular 014 de 2021.

3. REQUISITOS HABILITANTES

3.1 ESTUDIO DE LAS OFERTAS

EPM examinará las ofertas para determinar si los oferentes cumplen con los requisitos habilitantes, si se ajustan a los requisitos del Pliego de Condiciones, siempre con atención y respeto de las normas legales vigentes, consultando los intereses, objetivos y propósitos de ambos y con aplicación de los principios de la buena fe y la lealtad contractual.

3.2 INFORMACIÓN GENERAL

A continuación, se indican los requisitos de las ofertas y la forma como deben diligenciarse los formularios. Las ofertas que deberán ceñirse a lo establecido en la presente convocatoria, de lo contrario no serán consideradas en la evaluación. Para el efecto se deben adjuntar los siguientes documentos:

3.2.1. Oferta Mercantil Firmada

La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria.

3.2.2. Certificado de Inscripción Ante el ASIC

EL OFERENTE deberá anexar certificación del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- que acredite que está inscrito como agente del Mercado de Energía Mayorista y que al momento de la presentación de la oferta se encuentra a paz y salvo por todas sus transacciones en la Bolsa de Energía incluyendo STN y STR, o que tiene acuerdo de pago vigente, y que no está incurso en procesos de limitación de suministro de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 y CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. Esta certificación deberá tener máximo 30 días de expedición al momento de la entrega de las Ofertas y de los requisitos habilitantes.

Dicha certificación podrá ser solicitada nuevamente por EPM antes de enviar la Orden de Compra.

3.2.3. Certificado de Existencia y Representación Legal de EL OFERENTE

Cuando EL OFERENTE fuere una persona jurídica de derecho privado, deberá acreditar, si es sociedad, su existencia y representación mediante el certificado que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente, teniendo en cuenta que la duración de la compañía debe cubrir al menos un período igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y 1 (un) año más. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad mayor de 3 (tres) meses, entre la fecha de su expedición y la fecha de la audiencia pública de esta invitación.

Las demás entidades lo harán, en la forma que corresponda conforme a la ley y el certificado deberá acreditar las mismas exigencias.

Si el Representante Legal que firma la oferta requiere de alguna habilitación especial, por ejemplo, de autorización previa de la Junta Directiva para presentar Ofertas Mercantiles de determinada cuantía, deberá adjuntarla con la oferta. EPM podrá exigir, al momento de aceptación de la oferta, la actualización de dicho documento.

Si EL OFERENTE concurre por conducto de un apoderado, debe anexar el documento mediante el cual ha conferido la representación a su apoderado, en el cual constarán expresamente los términos, el alcance de la representación y la facultad para obligarlo.

3.2.4. Paz y Salvo de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de julio de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

EL OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida.

De igual forma, EL OFERENTE ACEPTADO se compromete, durante la ejecución del negocio jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante EPM con la presentación de cada cobro por suministro de energía. EPM no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO.

Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del negocio jurídico. En el momento de la liquidación EL OFERENTE ACEPTADO dejará constancia ante EPM del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL OFERENTE ACEPTADO, EPM podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del negocio jurídico, el monto del valor de los aportes y directamente hará el giro de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta dará lugar a la descalificación de la misma.

3.2.5. Garantía de Seriedad de la Oferta

Cada oferta deberá acompañarse de una garantía emitida por un banco o por una compañía de seguros, que garantice la seriedad de los ofrecimientos presentados por el oferente.

Esta garantía se regirá por lo establecido en el numeral 6.4. Garantías de la Oferta Mercantil.

3.2.6. Formulario de Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El oferente debe diligenciar el siguiente formulario, el cual debe adjuntar con los demás requisitos habilitantes:

FORMULARIO

OFERTA MERCANTIL CRW362823

PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FRAUDE, CORRUPCIÓN Y SOBORNO



Empresas Públicas de Medellín ESP
Formulario para el conocimiento del tercero - KYC



Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Fraude, Corrupción y Soborno

Empresas Públicas de Medellín ESP (en adelante EPM), empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal; en su calidad de sujeto responsable de contar con un sistema de gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); en coherencia con la normatividad aplicable en esta materia; las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción o soborno (FCS); sus actuales políticas de Gestión Integral de Riesgos y de Responsabilidad Social Empresarial; dispone del presente formulario para el conocimiento de sus contrapartes actuales y potenciales.

Por favor tener presente las siguientes consideraciones:

Personas naturales: firmar el documento y adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía o documento válido de identificación.

Personas jurídicas: el formulario debe ser firmado por el representante legal o quien tenga competencia y estar acompañado de copia del Certificado de Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a un mes, o su equivalente, Registro Único Tributario y fotocopia del documento de identidad del signatario.

Consortios y Uniones Temporales: el Consorcio o Unión Temporal así como cada una de las personas naturales o jurídicas que lo componen deben diligenciar y firmar el presente formulario de manera independiente y adjuntar los documentos señalados anteriormente.

Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso así deberá expresarse escribiendo N/A.

En caso de requerir ampliar la información de alguno de los capítulos se debe hacer uso de las pestañas adicionales de este libro.

Tipo de solicitud Fecha de elaboración Día Mes Año

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo				Nombre o razón social				
Tipo ID		No. ID		DV	Fecha matrícula o expedición ID	Día	Mes	Año
Dirección				País	Departamento	Ciudad		
Teléfono				Correo electrónico				Sitio web
PEP		CIU Principal		Actividad económica				

En caso de pertenecer a un grupo empresarial indicar las empresas que lo conforman y la calidad que ostentan dentro del grupo, esto es, si es matriz (M), filial (F) o subsidiaria (S):

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad	Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	Calidad

II. INFORMACIÓN REPRESENTANTES LEGALES

	Principal	Primer suplente	Segundo suplente
Nombres			
Apellidos			
Tipo ID			
No. ID			
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio			
Departamento			
Ciudad			
Correo electrónico			
PEP			

III. INFORMACIÓN JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EQUIVALENTE

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro	Miembro
Nombres					
Apellidos					
Tipo ID					
No. ID					
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
País domicilio					
Departamento					
Ciudad					
Correo electrónico					
PEP					

IV. INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO

Normatividad	Oficial de cumplimiento o responsable	
	Principal	Suplente
¿Está sujeta a alguna normatividad para la gestión de riesgos de LAFT o del FCS? ¿Que entidad lo supervisa?		
¿Qué tipo de sistema tiene implementado?		

V. INFORMACIÓN REVISORES FISCALES O AUDITORES EXTERNOS

	Principal	Suplente	En caso de tener una firma o persona jurídica como revisor fiscal o auditor externo indicar:
Nombres			Tipo
Apellidos			Razón social
Tipo ID			Tipo ID
No. ID			No. ID
Fecha expedición ID	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Fecha ex. ID
País domicilio			País domicilio
Departamento			Departamento
Ciudad			Ciudad
Teléfono			Teléfono
Correo electrónico			

VI. INFORMACIÓN ACCIONISTAS Y/O SOCIOS

Personas naturales o jurídicas con participación igual o superior al cinco por ciento (5%)

Nombre o razón social	Tipo ID	No. ID	DV	Fecha matrícula o expedición ID	% de Participación	País domicilio	PEP
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			
				Día / Mes / Año			

VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA BENEFICIARIOS FINALES

Si alguno de los accionistas y/o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) es una persona jurídica, indicar en el presente capítulo la información de la persona o personas naturales que cumplen con la definición de beneficiario final dada en la Ley 2155 de 2021 "(...)Entiéndase por beneficiario final la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee(n) o controla(n), directa o indirectamente, a un cliente y/o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción incluye también a la(s) persona(s) natural(es) que ejerzan el control efectivo y/o final, directa o indirectamente, sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica."

Razón social del accionista con participación ≥ 5%		Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID	DV				Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	

Razón social del accionista con participación ≥ 5%		Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID	DV				Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	

Razón social del accionista con participación ≥ 5%		Beneficiarios finales	Tipo ID	No. ID	Fecha expedición ID	PEP
No. ID	DV				Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	
					Día / Mes / Año	

Diligenciar la información de las personas que indicó, en apartados anteriores, ostentan la calidad de PEP y la de las personas dentro de su organización que cumplen la definición del Decreto 830 de 2021 "(...) Se considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los articulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles (...). La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato/..."

Personal	Nombres	PEP			Personal	Nombres	PEP		
	Apellidos					Apellidos			
	Tipo ID		No. ID			Tipo ID		No. ID	
Cargo PEP	Entidad				Cargo PEP	Entidad			
	Cargo					Cargo PEP			
	Vinculación	Día / Mes / Año				Vinculación	Día / Mes / Año		
	Desvinculación	Día / Mes / Año				Desvinculación	Día / Mes / Año		
Parentesco por consanguinidad - adopción		Nombre			Parentesco por consanguinidad - adopción		Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
		Nombre					Nombre		
		Tipo ID	No. ID				Tipo ID	No. ID	
Otros	Asociados cercanos				Otros	Asociados cercanos			
	Asociados cercanos					Asociados cercanos			
	Asociados cercanos					Asociados cercanos			
	Cuentas fras exterior	Donde				Cuentas fras exterior	Donde		

¿La empresa que usted representa o usted como persona natural tiene algún tipo de negocio o vinculación económica con empresas o personas naturales extranjeras?

En caso afirmativo, ¿Alguna de esas empresas hace parte del gobierno (Estado) o es un funcionario del gobierno (funcionario público) del país en el que se encuentra?

Si respondió afirmativamente alguna de las preguntas anteriores, por favor detalle en el siguiente cuadro las empresas o personas naturales extranjeras con las cuales tiene algún tipo de negocio o vinculación económica:

[illegible]

X. DECLARACIONES Y FIRMA DEL FORMULARIO

De manera voluntaria, obrando de buena fe y conforme a mi conocimiento actual declaro que:

i) Mis ingresos o bienes o los de la persona jurídica que represento, los de sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaro que los ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias del objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de profesión u oficio en el caso de personas naturales. Adicionalmente, declaro que los mencionados no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.

ii) Que los recursos o bienes objeto de cualquier relacionamiento con EPM, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya y que, en la ejecución de este, yo o la persona jurídica que represento o sus representantes legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no tendrán vínculos con terceros que estén vinculados a actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST).

iii) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales cumplen con las normas y regulaciones, las recomendaciones internacionales y demás leyes locales para administrar el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST) que me o nos resulten aplicables.

iv) Como persona natural o que la persona jurídica que represento, sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales, no se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), o en la lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, Fraude, Corrupción o Soborno (listas del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo) o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, estando EPM o sus empresas relacionadas facultadas a efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relación contractual si se verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.

v) No existe en mi contra o contra la persona jurídica que represento, ni en contra de sus representante legales, miembros de junta directiva, empleados de cumplimiento, revisores fiscales, auditores externos, accionista y/o socios con participación igual o superior al cinco por ciento (5%) y beneficiarios finales una sentencia judicial en firme o investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia; estando EPM o sus empresas relacionadas facultadas para efectuar las verificaciones que consideren pertinentes en bases de datos, listas de control, o informaciones públicas nacionales o internacionales incluso mediante el uso de terceros, quienes pueden transferir y procesar dicha información, para gestionar el riesgo legal o reputacional y podrán dar por terminada cualquier relacionamiento si se verifica que contra alguna de tales personas existen investigaciones o procesos o existen informaciones en dichas bases de datos.

Nota: En caso de que exista sentencia judicial en firme o condena o vinculación alguna a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT); Fraude; Corrupción y Soborno (FCS); o Soborno Transnacional (ST); o por realizar o participar en conductas restrictivas de la competencia, así como información de hechos que puedan exponer a EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional, deberá adjuntarse a este formulario, documento que relacione y detalle estos eventos.

vi) La información consignada y anexa a este formulario es veraz, que informaré cualquier circunstancia que modifique la presente declaración y que actualizaré los datos e información que sean requeridos cuando se solicite, admitiendo que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar el rechazo de esta y la devolución de la documentación, como también la cancelación de mi inscripción o registro.

vii) EPM ha comunicado que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, acorde con la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, y con la política de protección de datos personales (Decreto 1946 de 2013 de Gerencia General) publicada en su sitio web www.epm.com.co, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LAFT. Para este tratamiento EPM podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, SMS, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, contratistas y empleados de estos cuando se requiera, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre la matriz EPM y sus filiales nacionales e internacionales en ejercicio del derecho a informarse que les asiste. Declaro igualmente conocer que cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de mis datos personales y su conocimiento, actualización, rectificación o supresión podrá realizarla a través del canal de habeas data de EPM en el buzón: protecciondedatos@epm.com.co pudiendo presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Firma

Nombres y apellidos

Tipo ID

No. ID

3.2.7. Deber de información

EL OFERENTE ACEPTADO se obliga a entregar a EPM la información veraz y verificable que este último le exija para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año, a partir de la presentación de la oferta.

De igual forma, LAS PARTES deberán informar si durante la ejecución del negocio jurídico se tiene conocimiento de la apertura formal de una investigación (imputación de cargos) o de una sentencia condenatoria a la sociedad en calidad de imputado derivado de procesos penales por los delitos de soborno, corrupción, fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo o sus delitos fuente.

3.2.8. Suscripción de la Oferta Mercantil

EPM firmará la Orden de Compra o documento correspondiente a más tardar trece (13) días hábiles después de la audiencia pública y antes de iniciar la ejecución del negocio jurídico. La aceptación de la oferta u ofertas mercantiles estará sujeta a la firma de la Orden de Compra y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa de la relación jurídica surgida.

3.2.9. Protección de información personal

En aplicación de lo dispuesto para los procesos de gestión de tecnología de información y como consecuencia de la política de Protección de Datos que ha adoptado EPM, cada una de LAS PARTES, debe asumir la obligación de proteger los datos personales a los que acceda con ocasión de esta Oferta Mercantil, así como la obligación de cumplir las obligaciones que como responsable o encargado le correspondan acorde con la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios en cuanto sean aplicables. Por tanto, cada PARTE deberá adoptar las medidas de seguridad, confidencialidad, acceso restringido y de no cesión en relación con los datos personales a los cuales accede, cualquiera que sea la forma de tratamiento. Las medidas de seguridad que deberán adoptarse son de tipo lógico, administrativo y físico acorde a la criticidad de la información personal a la que accede y/o recolecta, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida, transferida y no será sometida a tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en el objeto de la Oferta Mercantil. En caso de tratarse de datos sensibles, de niños, niñas y adolescentes, tales como origen racial, organizaciones sociales, datos socioeconómicos, datos de salud, entre otros, las medidas de seguridad a adoptar serán de nivel alto.

3.2.10. Indemnidad

EL OFERENTE ACEPTADO mantendrá indemne a EPM, es decir, libre de asumir cualquier indemnización o pago originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de actuaciones del OFERENTE ACEPTADO, de sus subcontratistas o dependientes, debidamente probados. Por lo anterior, EL OFERENTE ACEPTADO asumirá todos los gastos e indemnizaciones a que haya lugar por los reclamos, demandas, acciones legales, y en

general costos asociados a las mismas que se sustenten u originen en daños materiales, personales, o en general a intereses jurídicos de terceros debidamente probados, ocasionados durante la ejecución del objeto y obligaciones contempladas en la presente Oferta Mercantil.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EPM por asuntos, que, según la Oferta Mercantil, sean de responsabilidad del OFERENTE ACEPTADO se le comunicará a la mayor brevedad para que adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y/o la presente relación jurídica surgida de la Oferta Mercantil, para mantener la indemnidad aquí pactada y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto cuando ello fuera posible.

3.2.12. Capacidad de Respaldo (CROM 1 amt Venta)

EL OFERENTE deberá tener la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1amt) mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses del período del compromiso; para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del 31 de octubre de 2025. Para verificar dicho requisito será considerado en el período de validación de requisitos habilitantes y previo a realizar la evaluación de ofertas con la información de la energía a ofertar.

3.2.13. REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos)

El oferente deberá aportar el certificado expedido por el MINTIC, que acredite que el representante legal de la empresa oferente, o la persona que suscriba la Oferta Mercantil, no se encuentra inscrita en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), conforme a lo establecido en la Ley 2097 de 2021.

3.3 CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

EPM descalificará o rechazará aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

- La no presentación de cualquier requisito de participación, descritos en este numeral **3 REQUISITOS HABILITANTES** que a juicio de EPM sea insubsanable. El hecho de no acreditar estar a paz y salvo de las obligaciones Parafiscales para el momento de la presentación de la oferta dará lugar a la descalificación de la misma.
- Cuando la oferta presente desviaciones sustanciales a los pliegos de condiciones o cuando la oferta resulte incompleta o indebidamente diligenciada.
- Cuando no se incluya con todos los requisitos la Garantía de Seriedad de la oferta o su valor no cumpla con lo especificado en los numerales **3.2.5. y 6.4.**
- Si la vigencia de la Garantía de Seriedad de la oferta inicia con posterioridad al día de la entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, de acuerdo con el numeral **1.5. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA.**

- Cuando se presente la oferta mensual o anual, y ésta no se ajusta al tipo de Oferta Mercantil de acuerdo con lo definido en el numeral **2.3 MODALIDAD DE CONTRATO DEL PRODUCTO SOLICITADO**, o contenga períodos de suministro de La Oferta Mercantil con condiciones diferentes.
- Si la oferta está sujeta a petición de declaración de disponibilidad de energía.
- Cuando haya adición o modificación de las cláusulas de la Minuta de Oferta Mercantil que se publicó o modificó de acuerdo con lo establecido en el numeral **1.11 INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**.
- Cuando, EL OFERENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República. EPM en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la Oferta Mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.
- Se requiere que la Capacidad de respaldo de operaciones en el mercado para venta (CROM1 de venta) sea mayor o igual a la energía ofertada en todos los meses para los períodos donde esté disponible la información del CROM1 de venta. Para tal efecto se tendrá en cuenta la última versión definitiva de CROM1 de venta publicada por el ASIC del 31 de octubre de 2025, en el momento de la audiencia pública y previo a realizar la evaluación de ofertas.
- Cualquier otra causa que se desprenda del Pliego de Condiciones o norma legal aplicable.

EPM también podrá descalificar o rechazar la oferta en los siguientes casos:

- Cuando EL OFERENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).
- Cuando EL OFERENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
- Cuando el oferente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados y la sentencia judicial esté en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos

relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional.

- Cuando el objeto de la Oferta Mercantil/negocio jurídico involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1.1. Parámetros de Evaluación

Las ofertas serán evaluadas con base en los precios presentados por EL OFERENTE para la energía ofertada.

4.1.2. Procedimiento para Evaluación de Ofertas.

EPM aceptará la oferta u ofertas más favorables de acuerdo con el siguiente procedimiento, en atención a los principios de eficiencia, transparencia y neutralidad señalados en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 para la compra de la energía:

1. Se escogerán como ofertas elegibles aquellas que cumplan con las condiciones de este Pliego de Condiciones y que hayan cumplido totalmente con la documentación solicitada en los requisitos habilitantes.
2. EPM podrá emitir una oferta reserva en precio para cada año del producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019 y CREG 101 033 de 2023, las cuales serán el parámetro de comparación para determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la Oferta reserva para la valoración, considerando lo siguiente:
 - ✓ De presentarse ofertas planas para los productos 4 y 5 se le adicionarán 5 \$/kWh al precio ofertado para cada producto; con el fin de ser comparables con las Ofertas que siguen la curva.
 - ✓ Para el producto 1 y 2, años 2026 y 2027, se pueden ofertar diferentes porcentajes mensuales siempre y cuando la oferta para cada uno de los meses de enero a abril y diciembre sea mayor o igual al 20% de la energía del mes con mayor cantidad ofertada entre los meses de mayo a noviembre; con un único precio; para los productos 3 al 5, años 2028 al 2030 las ofertas curvas deben ser con igual porcentaje (%) en todo el periodo y un único precio. Para las ofertas planas de los productos 4 y 5, años 2029 al 2030, la energía puede ser igual para todas las horas de todo el año respectivo o diferente por cada uno de los meses del año, donde la energía debe ser la misma en todas las horas del mes, con un único precio.
 - ✓ Se evaluarán ofertas curvas y planas de acuerdo como aplique para cada producto. Para los productos 4 y 5 años 2029 y 2030, con ofertas planas tienen un techo de energía máxima a solicitar: para el producto 4 año 2029 de 60,000 KWh para todas las horas; para el producto 5 año 2030, de 100,000 KWh para todas las horas.

- ✓ Las ofertas que continúen dentro del proceso de valoración entran a evaluarse considerando el Precio Reserva Tope, si estas superan el precio Reserva Tope no continúan en la evaluación para el período evaluado.
 - ✓ Adicionalmente, aquellas que no tengan precios determinados, o si la oferta propone un indexador diferente al considerado en el numeral **2.5 PRECIOS DE LA OFERTA**, publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces, o alguna de las características solicitadas, no serán aceptadas por EPM.
3. Las ofertas elegibles, que cumplan con las condiciones mencionadas para cada año del producto solicitado, serán evaluadas con base en el precio, con el fin de obtener las mejores condiciones económicas para la compra de energía.
 4. Orden de precio: Las ofertas elegibles por año se ordenarán de menor a mayor y serán adjudicadas las ofertas hasta cubrir la totalidad de la energía solicitada en la oferta reserva para cada uno de los años del producto solicitado. Si en la asignación de una oferta parcial, se adjudica un porcentaje menor al ofrecido por un OFERENTE, la oferta conservará el precio original.
 5. En el momento de la evaluación se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los años del producto solicitado.
 6. Para resolver los posibles casos de empate en precio en dos o más ofertas adjudicables, se asignará a prorrata de la demanda objetivo las ofertas que se encuentren bajo esta condición.
 7. Los porcentajes de energía a aceptar se expresarán con 2 (dos) cifras decimales (X,XX%).
 8. El precio promedio ponderado de adjudicación en ningún momento podrá ser superior al precio reserva establecido para cada año del producto solicitado.
 9. Serán evaluadas las ofertas que presenten energía para cualquiera o para todos los años del periodo 2026 al 2030, es decir, no es obligatorio presentar oferta para todos los años y ninguno de los años de este periodo tendrá un porcentaje mínimo de energía,
 10. EPM podrá durante el período de evaluación y audiencia pública, recibir solicitudes de aclaraciones de los OFERENTES sobre el proceso de evaluación.
 11. Las ofertas Anuales, deben presentarse como se define en el numeral **9 CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR y en formato Excel**, del presente pliego de condiciones en los Anexos No. 9.1 al 9.6., los cuales hacen parte integrante de la oferta.

5. PERFECCIONAMIENTO DE LA INVITACION PÚBLICA

5.1 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Desde el 21 de octubre de 2025, el Pliego de Condiciones se encuentra disponible para consulta en el SICEP.

5.2 OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los posibles oferentes podrán solicitar aclaraciones, efectuar observaciones o proponer modificaciones al Pliego de Condiciones mediante comunicación dirigida a las direcciones electrónicas de los funcionarios responsables de acuerdo con el numeral **1.6 CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL**, desde el 21 de octubre de 2025 y hasta el 27 de octubre de 2025. Las comunicaciones que se reciban con posterioridad de esta fecha no serán objeto de respuesta.

5.3 PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

El Pliego de Condiciones definitivo se publicará en el SICEP el 31 de octubre de 2025. El Pliego de Condiciones definitivo no será objeto de modificaciones posteriores a su publicación en el SICEP.

5.4 ENTREGA DE LA OFERTA RESERVA

EPM podrá registrar en el SICEP hasta las 17:00 horas del día 18 de noviembre de 2025, una oferta reserva, por cada año del producto requerido, en el mismo formato de remisión de ofertas, con los precios reserva, de tal forma que la ofertas con precios por encima del precio reserva tope no serán tenidos en cuenta en la evaluación del período respectivo; de tal forma que las cantidades solicitadas determinarán la demanda hasta la cual EPM estará dispuesto a adjudicar en la audiencia pública.

5.5 ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES Y OFERTAS

Los oferentes deben registrar los requisitos habilitantes con sus respectivos anexos y las ofertas por producto en el SICEP hasta las 17:00 horas del 18 de noviembre de 2025.

EL OFERENTE deberá indicar en formatos **idénticos** a los del numeral **9 ANEXOS CANTIDADES DE ENERGÍA A SUMINISTRAR** y en formato **Excel**, del presente Pliego de Condiciones, las cantidades y porcentajes que ofrece para atender la demanda requerida por EPM, así mismo deberá indicar los precios de oferta en pesos colombianos de **octubre 2025**, por kilovatio-hora, con dos cifras decimales. La información debe ser entregada en formato Excel.

5.6 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Una vez sean recibidos de parte del ASIC los requisitos habilitantes EPM realizará la validación de estos entre el 19 y el 26 de noviembre de 2025, y de ser necesario solicitará a los oferentes aclaraciones o subsanaciones a los mismos, las cuales deben ser entregadas dentro de este mismo plazo, caso contrario se considerará que no fueron subsanados y no serán sujeto de evaluación.

5.7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, EPM enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envíe la información de los oferentes habilitados. EPM evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.8 AUDIENCIA PÚBLICA

De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023, EPM realizará la audiencia pública el día hábil siguiente de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

El día de la audiencia pública, en presencia de los asistentes se procederá con la lectura de las cantidades y precios de las ofertas presentadas por los agentes habilitados, y luego se procederá a evaluar las mismas según la metodología descrita en el numeral 4 del Pliego de Condiciones para cada uno de los productos de la Oferta Mercantil informando a los oferentes que resultaron adjudicados, de acuerdo con el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva, las respectivas cantidades de energía y precios.

Durante la audiencia pública los agentes podrán presentar reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o los resultados obtenidos, las cuales serán resueltas de forma inmediata. En caso de no presentarse objeciones se entenderá que todos los interesados están de acuerdo con los resultados y se declarará la invitación pública como adjudicada.

5.8.1. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

La audiencia pública se llevará a cabo de manera virtual, el día 01 de diciembre de 2025 a las 3:00 p.m., hora local. Con los asistentes virtuales se harán públicas las ofertas presentadas, y se presentará la evaluación de estas de acuerdo con la metodología descrita en el numeral 4 para cada uno de los productos solicitados. La conexión virtual a la audiencia pública se informará a través de la Plataforma del SICEP.

De conformidad con el método de evaluación descritos en el numeral 4, se establecerá el orden de elegibilidad del (los) oferente (s) con quien (es) se celebrará la relación jurídica surgida de la orden de compra de energía para el período que resulte adjudicado, teniendo en cuenta los requerimientos de energía establecidos por EPM.

5.8.2. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

A los oferentes a quienes se les haya aceptado la oferta se les enviará la Orden de Compra dentro de los trece (13) días siguientes a la audiencia pública, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023. Posteriormente se realizará el registro ante el ASIC a más tardar el veintiséis (26) de diciembre de 2025.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para realizar el registro de la Oferta Mercantil de suministro de energía.

El registro ante el ASIC estará a cargo de EPM, quien tiene como plazo máximo hasta veintiséis (26) de diciembre de 2025 para enviar al ASIC, a través del SICEP, toda la información correspondiente a las Ofertas Mercantiles adjudicadas. Conforme lo establece el numeral 10.7 de la resolución CREG 130 de 2019.

EPM no se hace responsable por las Ofertas Mercantiles que no estén registradas en la fecha indicada en el numeral **1.5 CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA**, por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

Con la existencia de una oferta y su aceptación por medio de la Orden de Compra, se entiende que el Negocio Jurídico se ha celebrado, esto es que surgen las obligaciones para las partes, y que el registro opera como un requisito exigido por el ASIC para su control, inscripción y ejecución.

Efectuada la selección, EPM comunicará la(s) oferta(s) a el(los) oferente(s) favorecido(s) mediante publicación de la presentación de Adjudicación en el sistema de información corporativo de contrataciones TECUENTO (www.epm.com.co/tecuento) a más tardar el 30 de diciembre de 2025, donde se incluirá el listado de los oferentes adjudicados con la cantidad de energía asignada y su precio. Adicionalmente, a cada oferente adjudicado se le enviará la presentación de la audiencia pública a la dirección electrónica que se encuentra en la minuta de la Oferta Mercantil.

5.9 DECLARATORIA DE DESIERTO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS

La declaratoria de desierto de la Invitación Pública de Oferta Mercantil CRW362823 se hará sólo en el evento en que existan motivos que impidan la selección objetiva de EL OFERENTE ACEPTADO; cuando no se presenten ofertas, o ninguna de las presentadas se ajuste de manera integral al Pliego de Condiciones, o que ninguno de los oferentes haya sido habilitado, o las ofertas presentadas fueron descartadas por no cumplir con lo dispuesto en el numeral **4 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**.

5.10

SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA

Cuando EPM estime conveniente podrá suspender la convocatoria, informando al ASIC para que este cambie el estado de la convocatoria a “Suspendida” en el SICEP. Esta suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles contados a partir de que EPM informe al ASIC. Adicionalmente, EPM podrá cancelar la convocatoria, siempre y cuando EPM no haya recibido ofertas, donde EPM informará al ASIC el cambio de estado a “Cancelado”.

6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL

6.1 FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA

El término máximo enviar la Orden de Compra y para allegar los documentos requeridos para la formalización negocio jurídico será de 13 (trece) días hábiles contados, después de la realización de la audiencia pública.

Si EL OFERENTE favorecido, no presenta los documentos requeridos para iniciar la ejecución del suministro dentro del plazo señalado, por causas imputables al OFERENTE FAVORECIDO, EPM podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta, a la que se hace referencia el numeral 3.2.5., sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a EPM y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2 REGISTRO DE LA OFERTA MERCANTIL ANTE EL ASIC

El registro de la Oferta Mercantil y su orden de compra ante el ASIC será efectuado por EPM dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes después de su formalización, para esto EL OFERENTE FAVORECIDO debe remitir la plantilla de registro a EPM para el trámite respectivo.

6.3 DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez emitida la Orden de Compra se podrá devolver la garantía de seriedad de la oferta al PROPONTE que no resulte adjudicado, que así lo solicite.

6.4 GARANTÍAS DE LA OFERTA MERCANTIL

El oferente u oferente aceptado deberá constituir a favor de EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT: 890904996-1 las garantías de seriedad y cumplimiento en las condiciones que se enuncian a continuación.

Las garantías de seriedad y cumplimiento podrán ser amparadas mediante una póliza de seguros o una garantía bancaria, emitida por una compañía de seguros o un banco, respectivamente.

Las garantías se expedirán teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT: 890904996-1 y serán por cuenta y costo del oferente aceptado.

6.4.1 Condiciones de las pólizas emitidas por compañías de seguros

Las pólizas deberán ser emitidas por compañías de seguros legalmente constituidas en Colombia, bajo el clausulado para empresas de servicios públicos domiciliarios. Deberá figurar como asegurado y beneficiario EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. NIT: 890904996-1, y deberá ser constituida por EL OFERENTE ACEPTADO en forma tal que cubra,

única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución de la Oferta Mercantil, deberá incluir cobertura de la Cláusula penal y un certificado que no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

6.4.2 Condiciones de las garantías emitidas por entidades bancarias

Si se opta por otorgar una carta de crédito Standby emitida por una entidad bancaria, deberá reunir los siguientes requisitos:

Es esencial que la carta de crédito standby indique expresamente que está sujeta a las reglas ISP98, Publicación 590, de la ICC.

- Deberán ser expedidas por establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuenten con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia. Dicha calificación deberá corresponder a la máxima calificación para el corto plazo y como mínimo la segunda mejor calificación para el largo plazo, según las escalas utilizadas por la sociedad calificadora que la otorga.

- Cuando las garantías sean emitidas por un banco del exterior, éstas deberán ser confirmadas por un establecimiento bancario en Colombia que cumpla con los criterios definidos anteriormente. Así mismo, cuando se trate de una carta crédito standby bajo la estructura de una contragarantía, el banco emisor en Colombia deberá cumplir con dichos criterios

- Deberán otorgarse en español o inglés (ver formatos de referencia de crédito Standby en ambos idiomas).

- La carta de crédito Standby deberá otorgarse dentro del término establecido para la formalización de la Oferta Mercantil y estar vigente por el término de ejecución del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución, para la garantía de cumplimiento.

- En los casos en que se otorgue la carta de crédito standby para amparar la seriedad de la oferta, EPM podrá solicitar la carta de compromiso del banco, para expedir las garantías del negocio jurídico.

- **En cuanto a la reclamación para el pago tener en cuenta:**

La garantía deberá ser incondicional. No se deben exigir requisitos o formalidades adicionales a la reclamación presentada en el idioma de expedición de la garantía. En consecuencia, no se requerirá al Beneficiario la exhibición o el acompañamiento del original o copia de esta Garantía Bancaria ni requerimiento judicial, extrajudicial, o requisito de cualquier otro tipo. Se entenderá en consecuencia, que este documento constituye título ejecutivo con su simple presentación acompañada de la manifestación de “Beneficiario” sobre el monto del incumplimiento.

- Se deberá indicar la sucursal del banco en la que se deberá presentar la reclamación.

- El banco deberá pagar la suma garantizada a más tardar en los 4 días bancarios siguientes a la radicación de la solicitud de pago.
- La garantía es disponible mediante pagos parciales y múltiples, hasta completar el monto total de la misma.
- La carta de crédito Standby estará vigente como se indica, sin perjuicio de los cambios que se realicen por el Banco a petición del ordenante, los cuales deberán estar previamente aprobados por el beneficiario de la carta de crédito Standby.
- La carta de crédito Standby deberá especificar, la fecha de emisión, la vigencia, la cobertura que otorga, el valor garantizado, así como el número de la Oferta Mercantil y Orden de compra en el caso de la garantía de seriedad o el número de la Orden de Compra garantizado para las garantías de cumplimiento.
- Cuando el oferente opte por otorgar la carta de crédito Standby para amparar la seriedad de la oferta, se compromete a tramitar las garantías del negocio jurídico. Estas garantías podrán ser tramitadas vía póliza de seguros.
- Cuando por políticas del banco emisor, no sea posible expedir la garantía por un periodo superior a 360 días calendario y el Negocio Jurídico tenga una vigencia superior, la carta de crédito Standby deberá indicar expresamente la posibilidad de renovación automática por periodos sucesivos hasta cubrir el plazo del negocio jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución, salvo que el banco antes de los 60 días calendario anteriores al vencimiento decida no renovar la garantía, en cuyo caso el oferente aceptado deberá expedir una nueva carta de crédito o una póliza con las condiciones aquí exigidas. De no hacerlo antes de los 30 días calendario previos al vencimiento de la garantía se entenderá como un incumplimiento en la relación jurídica surgida de la oferta que dará lugar a hacer exigible la carta de crédito Standby.

Garantía de Seriedad de la Oferta

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO cuando el OFERENTE se abstenga de ampliar la vigencia de la garantía de la seriedad de la oferta cuando el plazo para la aceptación o para formalizar la Oferta Mercantil es prorrogado, de acuerdo a las especificaciones del negocio jurídico para el cual presentó oferta; así como cuando el Oferente, modifique o revoque la oferta, o por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio de la ejecución del Negocio Jurídico, de conformidad con los parámetros previstos en la solicitud de ofertas y en las demás condiciones exigidas por el ASEGURADO, incluyendo el debido registro de la Orden de Compra ante el ASIC.

Esta garantía deberá constituirse por el 3% del valor de la oferta y con una vigencia de treinta y nueve (39) días calendario contados a partir de la hora y día fijado para cierre de la solicitud de ofertas y requisitos habilitantes.

En todo caso, la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento previa al cumplimiento de la Oferta Mercantil y el registro de la Orden de Compra por parte del ASIC de acuerdo con los plazos estipulados en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

El valor de la Oferta a garantizar depende de si las ofertas son o no excluyentes. Las ofertas son no excluyentes por definición, es decir, EPM considerará todas las ofertas simultáneamente a no ser que EL OFERENTE manifieste de forma explícita en su oferta que sus ofertas son Excluyentes.

Ofertas No Excluyentes: Para cada mes, EL OFERENTE deberá calcular la suma de los porcentajes ofertados hasta un máximo del 100%, y se multiplica por la energía solicitada en cada mes y por su precio (precio de oferta presentada a EPM), bajo la modalidad anual. Este procedimiento se repite para todos los meses en los que exista al menos una modalidad de oferta y se calcula luego la suma de los valores resultantes. Esta es la Oferta Asegurable, valor que debe multiplicarse por el 3%.

Ofertas Excluyentes: Para cada modalidad anual, EL OFERENTE deberá calcular el valor de cada una de sus ofertas, multiplicando el porcentaje ofertado en cada una de ellas por la cantidad de energía solicitada y por los precios (precio de oferta presentada a EPM). Esos valores se comparan entre sí y se escoge aquella oferta de máximo valor como oferta asegurable, valor que debe multiplicarse por el 3%.

EPM, teniendo en cuenta las diversas variantes de ofertas a presentar, admitirá desviaciones máximas de un 20% (veinte por ciento) en el cálculo del valor de la garantía de seriedad de la oferta.

Para el caso tal de que EPM Generación decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador EPM y el Generador EPM pertenecen a la misma persona jurídica.

Garantía de Cumplimiento

Por medio de este amparo se cubre al ASEGURADO contra los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento total, parcial, tardío o defectuoso imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del Negocio Jurídico asegurado. Este amparo comprende la cláusula penal pecuniaria que se llegare a hacer efectiva, aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por este concepto sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía y vigencia que se especifique para cada uno de las Ofertas Mercantiles que se generen una vez se emitan las respectivas aceptaciones de oferta y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada Orden de Compra.

La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Para ello, el oferente aceptado bien podrá presentar la garantía de cumplimiento por la totalidad de la

duración del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro del Negocio Jurídico y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como el oferente aceptado deberán informar a EPM, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones del negocio jurídico en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado del Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria.

La garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de octubre de 2025 del suministro aceptado, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

En caso de que durante la vigencia del Negocio Jurídico la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, el oferente aceptado se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Cláusula Penal Pecuniaria

De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, las partes convienen que en caso de incumplimiento de cualquiera de LAS PARTES en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos que les sean imputables, la parte incumplida o que dio lugar a la terminación del Negocio Jurídico pagará a la otra parte en calidad de cláusula penal una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado de acuerdo con el numeral **2.5 PRECIOS DE LA OFERTA** del presente pliego; índices publicados por el DANE o la entidad que haga sus veces, de acuerdo con los topes horarios contratados, lo que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la parte cumplida, por eso, en exceso de esta suma la parte cumplida podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento de la parte incumplida.

En otras palabras, la parte cumplida descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. El valor de la cláusula penal se cobrará directamente a la parte incumplida, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial.

Para el caso tal de que EPM Generación decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador EPM y el Generador EPM pertenecen a la misma persona jurídica

6.5 PUNTOS DE ENTREGA

La entrega de energía de EL OFERENTE ACEPTADO a EPM se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional (STN) y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento de su mercado. Las pérdidas que se ocasionen en este sistema se considerarán como una mayor demanda de EPM.

6.6 CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos del Negocio Jurídico que se originen de la presente Invitación Pública de Oferta Mercantil serán hechos por EPM con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales, para los años 2026 al 2030

Todo pago deberá estar precedido por un medio de cobro que formule EL OFERENTE ACEPTADO.

6.6.1. Mecanismo de Indexación de los Precios

Para la indexación mensual de los precios, expresados en **\$/kWh de octubre 2025** hasta el inicio del suministro y durante todo el período del suministro, se utilizará lo estipulado en el numeral **2.5 PRECIOS DE LA OFERTA** del presente Pliego de Condiciones.

6.6.2. Presentación y Liquidación del Medio de Cobro

La presentación del medio de cobro debe realizarse mensualmente, liquidando el suministro del mes inmediatamente anterior, utilizando como soporte los archivos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) en la última versión oficial al momento de elaborarlo.

6.6.3. Entrega del Medio de Cobro

El medio de cobro será dirigido al domicilio EPM. Se aceptará como documento de cobro la copia recibida del mismo en el buzón de correo electrónico informado de manera previa por EPM, mientras se recibe el original y copia, los cuales deberán haber sido recibidos por

EPM al menos 15 (quince) días calendario antes de la fecha de vencimiento, si aún no ha implementado facturación electrónica. Si EL OFERENTE ACEPTADO ha implementado facturación electrónica y, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EPM, así: facturaelectronica@epm.com.co. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes.

6.6.4. Forma de Pago

El pago de la energía contratada **se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al último día de suministro del mes correspondiente**, para cada período de cobro. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. En caso de que el medio de cobro bien sea vía correo electrónico u original, se reciba con posterioridad a lo expresado en el numeral anterior, el pago del mismo se desplazará en igual número de días hábiles y debe ser acompañado con un documento donde se indique claramente la nueva fecha de vencimiento.

6.6.5. Garantías de Pago

EPM constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO, un pagaré en blanco con carta de instrucciones, con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones de pago que se deriven del presente negocio jurídico a favor del OFERENTE ACEPTADO. El pagaré y la carta de instrucciones será devuelto a EPM inmediatamente después de finalizar el negocio jurídico, siempre y cuando EPM esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a EL OFERENTE ACEPTADO.

6.6.6. Interés de Mora

EPM reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo.

6.6.7. Impuestos y Deducciones

Los tributos del orden nacional, departamental, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del presente acuerdo estarán a cargo de quien, conforme a las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes, sea considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación.

El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados a los tributos que se originen por la celebración del presente acuerdo y la práctica de las retenciones que procedan, será de responsabilidad de la parte que resulte obligada conforme se prevea en las leyes, ordenanzas departamentales y acuerdos municipales colombianos vigentes.

Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas, el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EPM para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones.

6.6.8. Paz y salvo pagos al sistema integral de seguridad social y parafiscales

Previo a efectuarse el pago, EL OFERENTE ACEPTADO debe demostrar que se encuentra a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de seguridad Social y Parafiscales.

6.6.9. Cesión del Negocio Jurídico

En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte.

En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, EPM acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas del Negocio Jurídico, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO.

7. MINUTA OFERTA MERCANTIL

Ciudad, (fecha)
Doctor
JOHN ALBERTO MAYA SALAZAR
Representante Legal
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Carrera 58 #42 - 125
Piso 6 oficina 205.
Ciudad

Asunto: presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, según INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTA MERCANTIL No. CP-EPMC2025-003 CRW362823 para el período 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030.

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], teniendo en cuenta su invitación a presentar oferta mercantil, presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil de suministro de energía No. CP-EPMC2025-003 CRW362823 en los términos y condiciones que se registró por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

PRIMERA: Antecedentes. a) EPM, realizó la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823, para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para los meses comprendidos entre el 1° de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2030, en todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. b) Que son actividades inherentes al objeto social de EL OFERENTE ACEPTADO la generación y/o comercialización de energía. c) Que es actividad propia del objeto social de EPM la generación y/o comercialización de energía eléctrica, además de la transmisión y/o distribución de la misma. d) Que EL OFERENTE ACEPTADO y EPM hacen parte del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y por tanto el despacho de generación y la operación del sistema se sujetan a las normas y procedimientos establecidos por los organismos reguladores de dicho sistema. e) Que después que EPM evaluó la totalidad de ofertas presentadas, se concluyó que la oferta del EL OFERENTE ACEPTADO cumple con las condiciones establecidas en el pliego y presenta el mejor precio para EPM. f) Que la ejecución del Negocio Jurídico deberá realizarse conforme a las normas y procedimientos establecidos por el SIN, y particularmente por aquellos contenidos en el Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional junto con sus adiciones y modificaciones, cuyas reglas forman

parte integrante e inseparable de esta Oferta Mercantil, al igual que las normas y procedimientos establecidos o que se establezcan sobre la materia, durante la vigencia del Negocio Jurídico, por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG- o quien haga sus veces. **SEGUNDA: Objeto de la Oferta Mercantil.** EPM encarga a EL OFERENTE ACEPTADO y éste se obliga a suministrarle parte de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender su mercado regulado, según sus necesidades, así como se relaciona en el Anexo de Características de esta Oferta Mercantil, de acuerdo con la modalidad de contrato “Pague Lo Contratado”, según los meses, precios y las cantidades, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823 y según la oferta aceptada. **PARÁGRAFO 1:** Se entiende por necesidades de energía y potencia eléctrica efectivamente requeridas por EPM, para satisfacer las necesidades del mercado regulado, la energía eléctrica registrada en sus fronteras con el SIN, más las pérdidas asignadas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales -ASIC- o quien haga sus veces, por el uso del Sistema de Transmisión Nacional STN menos la energía eléctrica registrada en las fronteras de EPM con otros Comercializadores y Grandes Clientes en las redes regionales de EPM incluyendo sus pérdidas reales hasta el STN. **TERCERA: Fecha de Iniciación del Suministro y Término de Duración.** EL OFERENTE ACEPTADO se compromete a suministrar la energía y potencia objeto de esta Oferta Mercantil durante un plazo definido entre el (día)____de (mes)____de (año)____y el (día)____de (mes)____de (año)____para un total de _____ () meses, en la forma dispuesta en el Pliego de Condiciones y acorde a como se aceptó la oferta. **CUARTA: Valor de la Oferta Mercantil.** Para cualquier efecto, la presente oferta mercantil es de cuantía indeterminada, porque su valor depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia del mismo. En consecuencia, el valor mensual del Negocio Jurídico es el que resulte de multiplicar el precio unitario para cada hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía asignada a esta Oferta Mercantil, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado de EPM mes a mes. **QUINTA: Precio Monomio de Energía.** El precio de la energía se fija de acuerdo con lo descrito en el Anexo de Características por kilovatio-hora, en pesos colombianos constantes de octubre de 2025. Este precio incluye todos los cargos que son responsabilidad de EL OFERENTE ACEPTADO, de acuerdo con las resoluciones vigentes a la fecha de cierre de la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Para la indexación mensual de los precios del Negocio Jurídico, expresados en \$/kWh de octubre de 2025, hasta el inicio de suministro y durante todo el período de suministro, se utilizará, el resultante de aplicar las siguientes fórmulas: la indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) oferta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna Provisional reportado por el DANE o quien haga sus veces y se actualizará bajo la siguiente formula: $P_{mes\ i} = P_{octubre\ 25} * IPP_{mes\ i} / IPP_{octubre\ 25}$ donde: $P_{mes\ i}$ = Precio del mes consumo a facturar; $P_{octubre\ 25}$ = Precio ofertado en pesos constantes de octubre 25; $IPP_{mes\ i}$ = Índice de Precios al Productor Oferta Interna Provisional del mes i; $IPP_{octubre\ 25}$ = Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna Provisional de octubre 25 certificado por la entidad competente. Los demás cargos se reajustarán cómo y cuándo así lo autorice la CREG. **PARÁGRAFO 1:** Los cargos adicionales que se originen por concepto de las nuevas legislaciones, resoluciones, decretos y actas que sean emitidos por las autoridades competentes y que afecten la estructura de costos generando un real desequilibrio económico para una de las partes, será objeto de revisión. Por ello, una vez demostrado el mencionado desequilibrio, y acordado el ajuste correspondiente, se procederá a la modificación del Negocio Jurídico. **PARÁGRAFO 2:** De acuerdo con la Circular 014 expedida

por la CREG el 12 de septiembre de 2021, el IPP serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio, dentro de los primeros días del mes siguiente al mes para el cual se hace el cálculo del índice. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico. **SEXTA: Puntos de Entrega.** La entrega de la energía por parte de EL OFERENTE ACEPTADO a EPM se hará en los puntos actuales de frontera de éste con el Sistema de Transmisión Nacional y en los nuevos puntos de frontera con el STN que surjan por el crecimiento del mercado de EPM. **SÉPTIMA: Cantidad Asignada.** Los suministros objeto de esta Oferta Mercantil se efectuarán de acuerdo a la cantidad total asignada por EPM a EL OFERENTE ACEPTADO, expresada en kWh para cada hora. **OCTAVA: Medio de Cobro y Forma de Pago.** El valor de la energía será cobrado mensualmente por EL OFERENTE ACEPTADO a EPM de acuerdo con el precio aceptado y de conformidad con la Cláusula Quinta de esta Oferta Mercantil, a más tardar 15 (quince) días corrientes antes de la fecha de pago, considerando la última versión oficial del ASIC. Si EL OFERENTE ACEPTADO, utiliza la facturación electrónica, en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1625 de 2016 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las demás normas que la complementen, la sustituya o modifique, acerca del modelo de facturación electrónica, deberá enviar las facturas (En archivo XML y PDF) al buzón de EPM, así: facturaelectronicaepm@grupo-epm.com. Dicho medio de cobro deberá incluir como mínimo los siguientes conceptos: 1. Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. 2. la cantidad total asignada en kWh para el mes. 3. El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes de consumo. 4. Versión del ASIC utilizada para el cobro. 5. Valor total a cobrar en el medio de cobro empleado por EL OFERENTE ACEPTADO como resultado de multiplicar la cantidad de energía eléctrica realmente consumida por el respectivo precio. 6. Las modificaciones o ajustes al medio de cobro deben tener la misma fecha de vencimiento consignada en el medio de cobro inicial empleado para el mes. EPM cancelará la suma respectiva en pesos colombianos, una vez descontados los impuestos, gravámenes o contribuciones que haya lugar, el plazo de pago será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, siempre y cuando dicho medio de cobro haya sido recibido por EPM en forma cumplida. Para los casos en que el día (30) calendario, corresponda a un día no hábil el vencimiento del medio de cobro será el primer día hábil siguiente. **PARÁGRAFO 1:** Si EPM no paga lo adeudado en el término establecido reconocerá intereses liquidados con la tasa máxima legal moratoria para pagos en mora, certificada por la Superintendencia Financiera para el mes respectivo. **PARÁGRAFO 2:** En caso de presentarse errores o discrepancias en la factura, respecto al valor que debe ser cancelado o uno cualquiera de sus respectivos conceptos, EPM estará obligada a cancelarle a EL OFERENTE ACEPTADO el valor allí señalado, excluyendo la cantidad glosada y dispondrá de un término de 3 (tres) días hábiles, contados a partir de la fecha de su recibo por EPM para manifestar por escrito a EL OFERENTE ACEPTADO las razones de su inconformidad. Si EL OFERENTE ACEPTADO realiza objeciones sobre la cantidad total o parcialmente glosada y EPM acepta estas razones expuestas y reconocerá y pagará a éste a partir del día del vencimiento del cobro original, un interés equivalente al DTF+5 puntos, aplicado a la cantidad glosada. Si las partes no logran un acuerdo dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días calendarios siguientes al reclamo, sobre la suma o sumas disputadas, acudirán al procedimiento señalado en la Cláusula Décima Novena de la presente Oferta Mercantil. **PARÁGRAFO 3:** EPM no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE ACEPTADO suministre el paz y salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o

en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 4: Modificaciones o ajustes:** Las modificaciones o ajustes a las cantidades de energía resultantes de reliquidaciones hechas por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) sobre períodos anteriores y cuyos medios de cobro hayan sido pagados o se encuentren vencidos, se cobrarán considerando el precio de la energía en el mes modificado y su correspondiente actualización, utilizando para ello la tasa de Depósito a Término Fijo (DTF) certificada por el Banco de la República. Para el período entre la fecha del vencimiento original del mes que se está actualizando y el mes de emisión del cobro de actualización, se utilizarán las tasas DTF mensuales del último día hábil de los meses existentes durante el período, y para el período entre el mes de emisión y del vencimiento del cobro se utilizará la tasa DTF del último día hábil del mes anterior al de expedición del medio de cobro. Los pagos o abonos correspondientes a estos ajustes se harán el primer día hábil del mes siguiente a la recepción del documento por EPM, siempre que esto haya ocurrido con 15 (quince) días de anticipación. Las modificaciones o ajustes derivados de la aplicación de la indexación mensual de los precios de la Oferta Mercantil, a la que hace alusión la cláusula Quinta y que se asocian con las disposiciones de la CREG incorporadas en la Circular 014 de 2022, no serán objeto de actualización con las tasas DTF citadas en este párrafo; a no ser que sea una nueva disposición expresa en la regulación, por parte de la CREG, caso en el cual se procederá de conformidad con lo allí establecido. **NOVENA: Sujeción de los Pagos a las Apropiações Presupuestales.** Todos los pagos que EPM se obliga a realizar en desarrollo de la presente Oferta Mercantil se hacen con recursos propios incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. **DÉCIMA: Registro de la Oferta Mercantil y de la Orden de Compra y Exigibilidad.** El registro de la Oferta Mercantil y la Orden de Compra ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación del suministro de energía a EPM y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta Oferta Mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte del presente negocio jurídico el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen. **PARÁGRAFO:** a) EPM se encargará del registro de la presente Oferta Mercantil y de la Orden de Compra ante el ASIC. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE ACEPTADO la Oferta Mercantil y la Orden de Compra no se pueden registrar o no se pueden despachar durante su ejecución se podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la Garantía de Seriedad. b) Sin embargo dado el nuevo esquema de registro, es una obligación conjunta aprobarlo digitalmente, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado, el cual deberá ser demostrado objetivamente por la parte afectada. c) Para el registro de la Oferta Mercantil y la orden de compra ante el ASIC se tendrá en cuenta lo estipulado en la Resolución CREG 157 de 2011, o aquellas que la modifiquen. **DÉCIMA PRIMERA: Límite de Responsabilidad e Indemnizaciones.** Cada una de las partes será responsable por los perjuicios que le ocasione a la otra, siempre y cuando provengan o sean consecuencia de culpa o negligencia de la parte contra la cual se alega. **PARÁGRAFO:** a) EL OFERENTE ACEPTADO no es responsable por las fallas en los sistemas de transmisión, ni por restricciones en el suministro por racionamiento de energía o potencia decretada a

nivel nacional o por autoridad competente. **b)** La calidad, confiabilidad y continuidad son responsabilidad del operador de red y no de EL OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA SEGUNDA: Estatuto de Racionamiento.** EL OFERENTE ACEPTADO y EPM, en su condición de miembros integrantes del SIN, se someten a las condiciones del Estatuto de Racionamiento, de acuerdo con las Resoluciones CREG 217 de 1997, CREG 119 de 1998, CREG 190 de 2009 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan. **DÉCIMA TERCERA: Fuerza Mayor y Caso Fortuito.** Las Partes quedarán exentas de toda responsabilidad por dilación u omisión en el cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico cuando dichos eventos ocurran por causa constitutiva de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobada, por fuera del control de La Parte y que no implique falta o negligencia de ésta. Para efectos del Negocio Jurídico, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. Los inconvenientes de fuerza mayor o caso fortuito deberán informarse a la otra Parte por el medio más rápido posible, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes al momento en que hayan comenzado; dentro de los 10 (diez) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir. **DÉCIMA CUARTA: Modificación y Terminación.** Además de las causales previstas en la Ley 142 de 1994 y demás disposiciones complementarias sobre modificación y terminación, el Negocio Jurídico podrá modificarse cuando así lo convengan las partes, mediante iniciativa de una de ellas o de ambas, lo cual realizarán mediante un Acta de Modificación Bilateral; y podrá darse por terminado, cuando se presente una de las siguientes circunstancias: **a)** Ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico; **b)** Incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, caso en el cual a la parte responsable del incumplimiento se le podrá hacer efectiva la cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil **c)** El no pago por parte de EPM del valor equivalente a 2 (dos) cobros consecutivos de energía eléctrica suministrada; **d)** Liquidación forzosa de una de las partes, o embargo de sus bienes en forma tal que ponga en riesgo la continuidad del Negocio Jurídico; **e)** En el evento de que una de las partes intervinientes ceda o transfiera a un tercero del Negocio Jurídico total o parcialmente, sin la autorización previa, expresa y escrita de la contraparte; **f)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución CREG 156 de 2011 **g)** la no constitución o remplazo de las garantías según lo establecido en la Oferta Mercantil y las que la adicionen, las modifiquen o las complementen. **PARÁGRAFO 1.** Sustitución: En caso de transformación empresarial de una de las partes, la entidad nueva que llegare a absorber su patrimonio o aquella en la cual continúen radicados los derechos, acciones, bienes y obligaciones patrimoniales vinculados al Negocio Jurídico, ocupará o continuará ocupando la posición en el negocio jurídico de la parte reestructurada, sin necesidad del consentimiento de la otra y sin que la suscripción del otrosí que dé cuenta del cambio se considere esencial para que se efectúe la sustitución con plenos efectos entre las partes y ante terceros. **PARÁGRAFO 2.** No exención de las obligaciones del Negocio Jurídico: La terminación anticipada del Negocio Jurídico no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las obligaciones previamente contraídas en desarrollo del mismo. En el evento de ocurrencia de una de las causales de terminación anticipada la parte afectada lo informará inmediatamente al ASIC para que éste deje de considerar el Negocio Jurídico en la comercialización del mercado mayorista. **PARÁGRAFO 3. Revisión:** Cuando se presenten hechos posteriores a la aceptación de la oferta, imprevisibles o imprevistos, que hagan más gravosa la prestación de futuro cumplimiento de una de las partes, tales como disposición legal o acto administrativo de carácter superior y de alcance

general, entre otras, la parte afectada solicitará por escrito a la otra una revisión de los términos del Negocio Jurídico, con objeto de restablecer el equilibrio económico; a partir de la fecha de la comunicación, las partes deberán adelantar un proceso de ajuste económico mediante arreglo directo, conciliación u otro mecanismo de solución de conflictos; si transcurridos dos (2) meses no hubieren llegado a concertar una fórmula, acudirán al juez, quien examinará las circunstancias que hayan alterado las bases del Negocio Jurídico y ordenará, si ello fuere posible, los reajustes que la equidad indique, los cuales serán de obligatorio cumplimiento para las partes; de no ser posible establecer una fórmula de equilibrio, decretará la terminación del Negocio Jurídico, en los términos previstos en el artículo 868 del Código de Comercio.

PARÁGRAFO 4. Terminación Unilateral del Negocio Jurídico: la presente relación jurídica surgida de la oferta aceptada podrá darse por terminada unilateralmente cuando a alguna de las partes se le haya iniciado un proceso de limitación del suministro de energía y/o haya sido retirado como agente del mercado de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003, CREG 156 de 2011 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan, presentándose el incumplimiento de sus obligaciones en la continuidad del suministro; caso en el cual la parte responsable del incumplimiento cancelará a la otra, de acuerdo con la cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la Cláusula Quinta Precio Monomio de Energía, para lo cual la parte afectada con el incumplimiento podrá informar al ASIC la terminación anormal del Negocio Jurídico según lo dispuesto en la resolución CREG 038 de 2010 o aquella que la modifique o sustituya. En el caso de que el incumplimiento provenga del OFERENTE ACEPTADO y/o EPM, y éste no cancele dicha suma, el OFERENTE ACEPTADO y/o EPM hará efectiva la garantía que ampara el cumplimiento del Negocio Jurídico, si lo anterior no es posible acudirá a la vía judicial, para lo cual la Oferta Mercantil presta mérito ejecutivo.

PARÁGRAFO 5 CROM: Las partes se comprometen a cumplir con lo establecido en la Resoluciones CREG 156 de 2012, 134 de 2013, 145 de 2015 y las demás que las modifiquen, sustituyan y/o reemplacen y en caso de incumplimiento se ejecutará lo establecido en el literal b) de esta cláusula y se podrán hacer efectivas las garantías de cumplimiento del Negocio Jurídico.

PARÁGRAFO 6 CAUSALES ESPECIALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL NEGOCIO JURÍDICO: LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan: Se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales: a) Cuando una de LAS PARTES no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables. b) Cuando una de LAS PARTES o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-y/o en las listas nacionales o internacionales, listas de terroristas de los Estados Unidos de América, la lista de la Unión Europea de Organizaciones Terroristas y la lista de la Unión Europea de Personas Catalogadas como Terroristas. Para esta causal se podrá contemplar la posibilidad de Cesión del Negocio Jurídico. c) Cuando exista en contra de una de LAS PARTES o de sus

accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o de sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o de sus miembros de Junta Directiva, sentencia judicial en firme en cualquier país que los condene por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se tenga conocimiento de una vinculación formal (imputación de cargos) en cualquier país a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública verificada, que se demuestre que impacte legal y reputacionalmente a una de LAS PARTES, o que se demuestre que expone a la otra, a su vez, a un riesgo de carácter legal o reputacional. d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos o financiación del terrorismo. e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de las partes ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. f) Cuando se presenten yerros o falsedades en la documentación e información aportada, así como por inconsistencias o discrepancias que sean insubsanables. g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales, representantes de formas asociativas y miembros de Junta Directiva de una de LAS PARTES, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID. h) Cuando cualquier activo objeto del Negocio Jurídico sea objeto de una medida de extinción de dominio y sobre el cual la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad que haga sus veces no tenga el control o no le haya sido nombrado un depositario directo. i) Cuando en la ejecución del Negocio Jurídico, una de las PARTES sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que se demuestre que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal. j) Cuando alguna de las partes incumpla, en el caso EPM el Código de conducta para Proveedores y Contratistas; y en el caso del OFERENTE ACEPTADO la Política Anti-soborno, Anti-corrupción y Anti-fraude y su guía de aplicación. Para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará a la otra PARTE la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invocan. La PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o eliminó o desvirtuó la existencia de la situación o de la condena. LAS PARTES acuerdan que, si no se logra demostrar en el plazo fijado que la causal ha sido subsanada o eliminada o que no existió, habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del mismo, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada LA PARTE que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra PARTE. **DÉCIMA QUINTA: Cláusula Penal.** De conformidad con el artículo 1592 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES convienen que en caso de incumplimiento de una de ellas en las obligaciones del Negocio Jurídico, o de la terminación del mismo por hechos imputables a esta, LA PARTE responsable pagará a la OTRA PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que

falte por suministrar, por el precio adjudicado actualizado con lo estipulado en la Cláusula Quinta Precio Monomio de Energía, que corresponde a una tasación anticipada de los perjuicios derivados de dicho incumplimiento, para lo cual se aclara que esta suma será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados a la OTRA PARTE, por eso, en exceso de esta suma se podrá cobrar los perjuicios adicionales que demuestre ha causado el incumplimiento a la OTRA PARTE. En otras palabras, se descontará de los perjuicios totales del incumplimiento el valor de la cláusula penal y sobre este valor no tendrá necesidad de probar el monto de los perjuicios. Para el caso EPM, el valor de la cláusula penal se tomará directamente de cualquier suma que se adeude al OFERENTE ACEPTADO, de ser posible, o se cobrará directamente a EL OFERENTE ACEPTADO, o se hará efectiva la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico; si lo anterior no es posible, se cobrará por la vía judicial. **DÉCIMA SEXTA: Cesión del Negocio Jurídico.** En caso de transformación de cualquiera de las partes se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, sin necesidad de formalizar la cesión. Para los demás casos de cesión se requerirá la autorización previa, escrita y expresa de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización de EL OFERENTE ACEPTADO, EPM acepta anticipadamente que EL OFERENTE ACEPTADO ceda todos sus derechos y obligaciones derivadas de la presente relación jurídica surgida de la oferta, a la persona que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE ACEPTADO. **PARÁGRAFO 2:** Será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente. **PARÁGRAFO 3:** Los derechos económicos del presente contrato podrán ser cedidos irrevocablemente a una fiducia de administración y fuente de pago definida por el OFERENTE ACEPTADO. **DÉCIMA SÉPTIMA: Liquidación del Negocio Jurídico.** La liquidación del Negocio Jurídico deberá efectuarse dentro de los 6 (seis) meses siguientes a su terminación y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes o por los funcionarios en quienes éstos hubieren delegado tal función. En el evento que el ASIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para el Negocio Jurídico, con posterioridad a la liquidación del mismo, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fuesen del caso, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 4 de la Cláusula Octava de esta Oferta Mercantil. **DÉCIMA OCTAVA: Renuncia a Requerimiento:** Para el cobro de cualquier suma de dinero que se adeude en virtud del Negocio Jurídico, no será necesario constituir en mora o requerir el pago de la misma, derechos a los cuales renuncian las partes. **DÉCIMA NOVENA: Ley Aplicable y Controversia:** Para todas las diferencias que surjan entre las partes relacionadas con la ejecución del Negocio Jurídico, las partes buscarán mecanismos de arreglo directo tales como la negociación directa, o la conciliación, esto durante un término de hasta 30 (treinta) días calendario, contados a partir del día siguiente a aquél en que una de las partes comunique a la otra por escrito la diferencia, si no se producen acuerdos las partes podrán acudir a la jurisdicción colombiana pertinente. **VIGÉSIMA: Inhabilidades e Incompatibilidades.** Las partes declaran que no se encuentran incursas para la celebración y ejecución del Negocio Jurídico en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Constitución, en la ley general y particularmente en aquellas señaladas en la Ley 80 de 1993 y Ley 142 de 1994, además de encontrarse a Paz y Salvo con los organismos directamente relacionados con su actividad y que le exigen dicha calidad, para el cabal desarrollo del giro ordinario de sus negocios. **VIGÉSIMA PRIMERA: Régimen Jurídico.** del Negocio Jurídico se regirá por las normas del derecho privado y, en especial, por las Leyes 142 y 143 de 1994 y demás normas

concordantes vigentes. Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan disposiciones legales que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta Oferta Mercantil, las partes expresamente se obligan a realizar en el menor tiempo posible, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico-negocio jurídico, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar el Negocio Jurídico dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados. **VIGÉSIMA SEGUNDA: Domicilio, Comunicaciones y Notificaciones.** Se establece como domicilio del negocio jurídico el municipio de Medellín. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la presente Oferta Mercantil serán remitidas directamente a los representantes legales de las partes o a quienes ellos designen. **VIGÉSIMA TERCERA: Impuestos, Gravámenes o Deducciones.** Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las ofertas el IVA o los impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será tenido en cuenta por EPM para hacer los ajustes que sean del caso y reconocerle a EL OFERENTE ACEPTADO los mayores costos o hacerle las deducciones. EPM deducirá todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte de EL OFERENTE ACEPTADO. **VIGÉSIMA CUARTA: Gastos Legales.** EL OFERENTE ACEPTADO deberá pagar todos los gastos legales que la normatividad haya establecido a su cargo, para la realización del suministro aceptado y dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos, reglamentos y resoluciones aplicables que existan sobre el particular o que se decreten durante el desarrollo del Negocio Jurídico. **VIGÉSIMA QUINTA: Perfeccionamiento y Ejecución de la Oferta Mercantil.** El negocio jurídico entre las partes quedará perfeccionado una vez se acepte la oferta por medio de la Orden de Compra, y queda claro que el registro operará como requisito para su control, inscripción y ejecución ante el ASIC. Y solo habrá lugar a ello si EL OFERENTE ACEPTADO ha cumplido con todas las obligaciones propias de esta etapa. **VIGÉSIMA SEXTA: Documentos de la Relación Jurídica surgida de la Oferta:** Hacen parte del Negocio Jurídico, entendiéndose que todos son complementarios, y que cualquier estipulación que aparezca en uno de ellos regirá para todos: El Pliego de Condiciones y sus Adendas, la oferta, la orden de compra, las actas de modificaciones bilaterales que sean acordadas por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, las aclaraciones a los anteriores documentos, las normas que rigen la contratación, es decir, el reglamento de operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial, y el Estatuto de Racionamiento. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: la Oferta Mercantil orden de compra y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y sus aclaraciones. **VIGÉSIMA SEPTIMA: Cumplimiento de normatividad anticorrupción:** Las partes se comprometen durante la vigencia de la relación jurídica surgida de la oferta a efectuar un manejo adecuado y transparente del origen y uso de los bienes y/o recursos destinados al objeto del presente Negocio Jurídico, con fundamento en los principios de honestidad, eficiencia, eficacia y legalidad, y respetar la normativa jurídica y reglamentaria vigente en el ordenamiento jurídico nacional e internacional en materia de actos contra la corrupción, Lavado de Activos, Financiación del terrorismo y Extinción de Dominio. Las partes certifican que a la fecha de perfeccionamiento de la presente relación jurídica no están incluidas en la lista OFAC(Clinton), no tienen conocimiento que se encuentran vinculadas en ningún proceso penal por lavado de activos o cualquiera de sus delitos subyacentes, ni en ninguna de las listas vinculantes para Colombia. Los instrumentos y mecanismos con los que cuentan LAS

PARTES serán honrados y cumplidos por la CONTRAPARTE. **PARÁGRAFO:** Para efecto de lo establecido en esta cláusula, las partes se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros instrumentos ratificados por Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, tales como las leyes: (i) Ley estadounidense de Prácticas Corruptas en el extranjero (FCPA por su nombre en inglés), (ii) Ley Canadiense de Corrupción de Servidores Públicos Extranjeros (CFPOA por su nombre en inglés), y (iii) Ley británica Anti Soborno (UKBA por su nombre en inglés). consideradas como buenas prácticas a las cuales EPM no está obligada; y en especial lo establecido en las herramientas de prevención de fraude, corrupción y soborno que tiene EPM, como la Política Cero Tolerancia Frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno, Código de Ética en el cual se declaran los principios de Acción de la Empresa, El Manual de Conducta Empresarial del Grupo EPM, que corresponde a estándares de comportamiento éticos a los cuales deben adherirse todos sus colaboradores y el Código de Conducta para Proveedores y Contratistas en el cual se establecen criterios de conducta (entre otros los éticos) para nuestros proveedores, los cuales se encuentran ubicados en <https://www.epm.com.co/site/home/transparencia/transparencia-de-nuestra-gestion>. LAS PARTES acuerdan y se obligan a que durante la celebración y ejecución del negocio jurídico ni ellas, ni sus subcontratistas o trabajadores ofrecerán, prometerán, aceptarán o darán directamente o a través de interpuesta persona, dinero objetos de valor o cualquier otra dádiva, a ningún servidor público o funcionario del Estado, o a particulares, con el fin de iniciar, obtener o retener cualquier negocio, ventaja o actividades. Así mismo, LAS PARTES y quienes actúan en su representación, ni directa ni indirectamente podrán ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier otra dádiva entre ellos para recibir cualquier tipo de ventaja comercial, relacionada directa o indirectamente con la ejecución del negocio jurídico. **VIGÉSIMA OCTAVA: Garantía De Cumplimiento:** EL OFERENTE ACEPTADO constituirá a favor de EPM una Garantía de cumplimiento, mediante una garantía bancaria (carta de crédito standby), emitida por un establecimiento bancario o mediante una póliza de seguro para empresas de servicios públicos emitida por una aseguradora, vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que ampare los perjuicios patrimoniales que le cause EL OFERENTE ACEPTADO derivados del incumplimiento imputable al OFERENTE ACEPTADO, de cualquiera de las obligaciones de la Oferta Mercantil. La garantía cubrirá la cláusula penal que se hiciera efectiva. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo. La garantía de cumplimiento se expedirá en la cuantía que se especifique para cada una de las relaciones jurídicas surgidas de la oferta que se generen para EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P una vez se emitan las respectivas órdenes de compra y deberá entregarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de firma de cada relación jurídica surgida de la oferta. El pago de la garantía de cumplimiento correrá por cuenta de EL OFERENTE ACEPTADO. La garantía de cumplimiento deberá estar vigente por la totalidad del plazo del Negocio Jurídico, Para ello, EL OFERENTE ACEPTADO bien podrá presentar la garantía de cumplimiento por la totalidad de la del Negocio Jurídico de ser posible, o garantías sucesivas por periodos de mínimo un año y máximo de 5 años. En caso de que para finalizar el suministro falten menos de cinco (5) años, la vigencia de esta póliza será igual al plazo que falte para finalizar el suministro y hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. En caso que se emitan garantías con vigencias sucesivas, no habrá obligatoriedad de renovación por parte de la entidad financiera o la compañía de Seguros que haya emitido la garantía de cumplimiento, pero tanto la entidad financiera o compañía de Seguros, como EL OFERENTE ACEPTADO deberán informar a EPM, con seis (6) meses de

anticipación al vencimiento de la garantía, la no renovación, lo cual no será causal por sí misma de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última garantía constituida. En este caso, EL OFERENTE ACEPTADO deberá garantizar con otra garantía bancaria o póliza de seguro, sus obligaciones de la relación jurídica surgida de la oferta en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. En caso de que alguna de LAS PARTES no otorgue la garantía o su renovación antes del plazo mencionado, la Parte cumplida, sin necesidad de requerimiento alguno, podrá dar por terminado el Negocio Jurídico y hacer efectiva la Cláusula Penal Pecuniaria. Para el cálculo de la garantía de cumplimiento deberá amparar una suma igual al 3% (tres por ciento) del valor en pesos constantes de octubre de 2025 del suministro aceptado, y en caso de presentar garantías sucesivas las mismas se constituirán por el 3% del valor remanente del suministro aceptado en precios constantes del mes anterior a la renovación. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. **PARÁGRAFO:** EPM constituirá y entregará al OFERENTE ACEPTADO, un pagaré en blanco con carta de instrucciones en un plazo máximo de 8 días hábiles después de la suscripción de la Orden Compra, con el objeto de garantizar el pago de cada una de las obligaciones de pago que se deriven del presente negocio jurídico a favor del OFERENTE ACEPTADO. El pagaré y la carta de instrucciones será devuelto a EPM inmediatamente después de finalizar el negocio jurídico, siempre y cuando EPM esté a paz y salvo por todas las obligaciones que pudiera tener frente a EL OFERENTE ACEPTADO. **VIGÉSIMA NOVENA: Estipulaciones Adicionales:** Suministro de información financiera: EPM se obliga a entregar al Oferente Aceptado, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago. Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos públicas con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del OFERENTE ACEPTADO como de EPM en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente. **TRIGÉSIMA: Protección Del Medio Ambiente:** El Aceptante o Suscriptor se compromete a adoptar las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones medioambientales requeridas por la legislación vigente y que guarden relación con la Oferta Mercantil o estén relacionadas con la ejecución de su Objeto. **TRIGÉSIMA PRIMERA: Cumplimiento De Normas Sobre Control Al Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo:** LAS PARTES, El Aceptante de la Oferta y Oferente Aceptado, se sujetan a las normas vigentes y aplicables sobre prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo (Art. 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia). El incumplimiento a esta estipulación faculta a la OTRA PARTE para poner fin inmediato a la relación jurídica surgida de la oferta sin que haya lugar al pago a su cargo, de ningún tipo de indemnización por daños y/o perjuicios. En el mismo sentido cualquiera de LAS PARTES ante el conocimiento de la ocurrencia de cualquiera de estas faltas, tendrá la obligación de poner los hechos en

conocimiento de las Autoridades competentes para que realicen la correspondiente investigación y tomen las decisiones a que haya lugar. **TRIGÉSIMA SEGUNDA: Declaración de origen de los bienes y recursos de LAS PARTES:** Con la presentación de la oferta, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento la siguiente declaración:

- Que los ingresos o bienes de LAS PARTES no provienen de ninguna actividad ilícita contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique. En consecuencia, declaran que sus ingresos o bienes están ligados al desarrollo normal de actividades lícitas propias de su objeto social en el caso de personas jurídicas o del ejercicio de su profesión u oficio en el caso de personas naturales.
- Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.
- Que los recursos o bienes objeto del presente del Negocio Jurídico, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- Que, en la ejecución de la presente relación jurídica surgida de la oferta, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción.
- Que LAS PARTES cumplen con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), fraude o corrupción que le resulten aplicables, teniendo implementados las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención y control al Lavado de activos o financiación del terrorismo, prevención del Fraude y Corrupción que se derivan de dichas disposiciones legales.
- Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. facultado para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y podrá dar por terminada cualquier relación jurídica surgida de la oferta si verifica que alguna de tales personas figuran en dichas listas.
- Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública verificada, que se demuestre con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a EPM a un riesgo de carácter legal o reputacional.

• Que LAS PARTES se obligan a responder ante LA PARTE o cualquier tercero afectados por los perjuicios causados derivados de estos hechos. El incumplimiento de la obligación aquí contenida constituye causal a favor de LA PARTE AFECTADA para dar por terminado el Negocio Jurídico y realizar las gestiones que sean necesarias para tal fin, acorde con lo dispuesto en la regulación vigente. **TRIGÉSIMA TERCERA:** Mantendremos válida nuestra oferta por el término de quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego. **TRIGÉSIMA CUARTA:** Manifestamos que no nos hallamos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad consignadas en la ley y que de sobrevenir alguna de ellas cederemos el negocio jurídico, previa autorización escrita de EPM y que de no ser posible la cesión, renunciaremos a continuar su ejecución. **TRIGÉSIMA QUINTA:** Declaramos que la información contenida en nuestra oferta es exacta y veraz, y que aportaremos las pruebas que EPM considere necesarias para verificar su exactitud y en caso de no ser ello satisfactorio para EPM conforme a las exigencias de los documentos de esta contratación, aceptamos que nuestra oferta sea eliminada.

¿Es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio?

Sí _____ No _____

Si su respuesta es afirmativa, favor informar el Municipio. _____.

Nombre, teléfono y dirección electrónica del responsable de gestionar la Oferta _____.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de EPM.

Atentamente,

(Nombre completo del Oferente)

Dirección Comercial y electrónica

Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición

8. CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA POR PRODUCTO

TABLA 8.1 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N°1 enero 01 al 31 diciembre de 2026, en kWh

Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ordinario	20	124,579	109,403	100,411	98,605	105,053	134,050	164,230	141,470	156,366	167,020	185,613	202,261	210,043	210,182	216,249	217,605	209,837	197,860	205,477	211,237	195,671	172,840	134,398	112,919	112,855,801.37
Sábado	5	118,969	103,503	93,866	89,494	96,596	111,261	132,737	110,595	129,663	147,617	161,703	175,206	177,045	175,061	170,877	169,467	168,901	165,201	182,100	185,824	169,106	147,067	123,123	96,953	
Domingo	4	118,965	101,991	90,357	83,682	85,343	91,907	101,720	72,813	87,475	104,211	117,275	135,066	146,761	152,799	151,022	148,465	145,974	143,149	159,829	169,905	158,094	138,040	111,433	80,423	
Festivo	2	101,283	90,728	79,384	73,338	73,550	79,334	80,332	43,395	53,095	65,999	81,641	99,570	114,328	119,600	118,800	114,636	112,771	111,586	136,049	143,976	132,241	113,987	90,471	65,782	
Ordinario	20	134,636	119,858	112,695	112,562	128,434	182,282	213,690	174,884	182,133	190,188	209,626	223,728	223,029	221,709	227,398	229,613	223,137	216,941	228,781	234,503	216,081	186,427	142,802	119,393	119,791,854.78
Sábado	4	146,641	130,146	119,033	116,600	125,453	141,985	171,579	151,685	173,333	190,887	206,164	213,090	210,544	205,513	200,627	200,671	199,164	199,727	218,896	220,533	205,129	178,703	147,137	117,539	
Domingo	4	137,422	119,657	108,604	103,407	105,484	111,788	125,268	97,334	113,308	130,735	146,447	165,270	176,279	180,268	178,213	175,107	171,710	173,057	191,276	199,091	185,690	162,377	129,819	96,928	
Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordinario	21	129,822	116,526	109,483	109,419	124,086	173,702	202,643	166,206	174,517	182,975	201,920	216,086	216,255	216,131	222,829	223,363	216,519	207,126	216,806	223,845	205,464	176,785	137,242	114,343	125,915,502.96
Sábado	4	130,520	115,833	106,139	103,688	113,348	132,696	158,591	144,600	163,790	179,715	195,734	206,922	206,024	203,564	201,008	197,764	195,047	195,852	206,781	208,348	193,540	171,669	142,454	115,155	
Domingo	5	130,655	113,903	102,301	96,536	97,343	103,222	112,581	88,387	104,879	117,597	131,097	146,217	157,355	162,304	161,875	161,964	159,288	156,836	175,785	186,101	176,369	155,284	125,488	93,374	
Festivo	1	153,415	137,764	126,601	120,389	123,541	129,442	136,709	113,398	126,939	145,149	161,170	182,833	192,558	191,698	188,221	184,755	185,250	181,134	205,876	229,798	216,075	192,246	159,988	125,788	
Ordinario	20	130,136	116,615	108,242	108,138	122,106	167,287	197,366	163,856	172,531	182,081	202,228	217,697	219,354	219,105	226,637	229,294	223,204	217,796	229,103	232,254	214,020	185,892	147,003	119,445	123,107,011.88
Sábado	4	132,508	114,780	104,428	102,452	110,291	127,365	154,210	137,143	155,433	171,760	185,041	193,298	192,793	193,116	193,872	196,621	198,953	201,071	214,001	214,085	196,604	173,191	146,009	118,875	
Domingo	4	138,599	120,697	108,698	103,357	104,658	108,447	122,070	99,192	114,947	130,210	140,947	152,239	158,906	164,377	167,513	168,415	167,283	169,902	184,373	188,542	178,178	157,193	126,932	94,097	
Festivo	2	154,533	135,860	123,084	116,602	118,451	122,451	128,672	100,501	111,937	117,161	118,982	136,708	154,288	156,977	158,971	161,077	166,133	168,601	187,119	191,204	176,202	166,368	154,928	127,451	
Ordinario	19	60,229	51,930	47,946	48,924	66,917	114,411	137,484	106,692	104,378	105,194	120,098	129,651	123,222	124,038	135,637	143,531	139,342	121,025	126,614	130,286	118,469	99,679	71,530	49,398	61,191,884.86
Sábado	5	78,491	65,557	57,948	52,761	50,039	51,023	58,861	44,578	63,960	75,308	84,593	85,928	78,014	75,312	70,750	70,026	72,840	72,083	78,992	79,246	75,445	70,334	65,867	54,782	
Domingo	5	72,647	61,216	48,644	37,757	23,886	7,589	-	-	-	-	2,770	13,034	18,300	23,475	17,151	21,541	24,346	22,557	37,289	47,151	49,323	45,798	35,074	19,293	
Festivo	2	58,944	48,811	42,705	38,859	42,982	53,595	49,778	23,588	35,656	44,129	58,486	69,645	82,443	83,622	77,969	67,422	71,260	77,794	87,194	87,973	77,980	66,272	48,133	18,841	
Ordinario	19	39,386	30,274	25,912	25,695	31,706	53,409	72,606	51,790	55,753	60,876	70,330	79,165	79,604	80,690	84,870	87,560	84,552	74,833	80,163	79,648	67,759	52,791	30,042	17,949	37,597,002.95
Sábado	4	37,783	28,167	20,450	18,601	22,109	30,085	44,704	32,880	43,525	51,903	61,007	67,713	68,172	68,116	68,531	70,422	69,151	63,472	67,859	71,050	63,255	49,858	35,419	18,982	
Domingo	4	41,827	32,905	25,798	23,511	23,862	25,628	28,226	6,900	15,367	24,015	28,687	38,327	44,647	48,339	50,323	52,361	52,122	43,212	50,849	60,756	56,230	47,862	32,046	15,099	
Festivo	3	37,777	27,488	21,372	18,796	18,761	22,111	24,896	706	6,865	17,575	28,360	39,557	45,309	47,976	47,127	49,341	49,538	41,746	47,140	67,441	63,025	57,144	37,512	15,335	
Ordinario	22	58,408	48,196	42,333	42,153	48,115	71,303	91,915	72,942	80,236	84,754	95,300	105,443	108,421	110,212	115,991	119,072	114,870	100,994	106,234	114,132	102,583	85,106	57,205	41,746	56,655,222.47
Sábado	4	61,302	51,153	44,152	40,733	44,886	54,247	69,153	55,086	67,238	76,845	87,083	95,630	96,139	90,974	87,033	88,180	90,722	86,087	97,182	94,903	82,946	64,457	46,881	29,790	
Domingo	4	42,879	32,946	25,216	21,224	23,235	24,702	32,867	13,086	23,214	32,747	38,667	49,555	57,495	59,709	57,984	59,202	59,118	53,731	68,662	81,419	73,303	54,054	29,195	8,304	
Festivo	1	79,081	65,745	57,264	50,841	46,539	40,350	43,701	23,346	30,183	36,484	38,404	48,606	51,397	59,146	63,537	65,269	67,913	65,288	76,977	85,719	86,503	83,306	61,280	38,445	
Ordinario	19	63,754	52,639	46,392	45,857	53,424	80,004	102,781	81,787	88,039	91,561	102,791	113,643	116,180	115,621	121,188	122,610	118,979	108,782	119,634	125,388	112,354	90,952	63,311	46,793	59,386,897.26
Sábado	5	60,429	50,327	44,257	40,974	46,411	53,529	70,153	58,734	71,585	76,945	83,034	87,356	90,330	90,978	90,945	91,758	91,909	87,614	97,309	99,522	86,143	68,815	51,120	33,664	
Domingo	5	55,868	45,993	37,449	34,625	35,657	40,124	43,796	24,642	32,940	42,200	51,664	62,625	71,559	74,124	71,975	72,112	71,941	70,287	89,571	90,844	80,136	63,896	41,562	23,600	
Festivo	2	45,392	34,005	24,792	24,638	23,954	32,560	40,796	17,985	30,784	42,231	52,639	65,410	72,265	81,116	79,422	73,388	77,046	70,433	85,778	100,890	90,248	70,950	47,532	24,199	
Ordinario	22	124,018	110,124	102,337	101,379	112,061	151,748	182,088	150,548	158,739	166,339	184,961	200,310	201,363	201,222	206,886	209,677	203,790	198,853	216,688	216,027	197,399	170,332	129,700	106,580	113,316,017.02
Sábado	4	115,304	101,590	92,247	89,244	96,798	114,490	136,198	118,731	133,516	146,360	163,905	175,961	176,950	176,671	174,138	174,655	174,975	177,673	195,461	191,523	173,668	148,438	123,786	99,820	
Domingo	4	121,038	102,717	91,746	85,331	85,732	89,576	97,438	69,571	80,587	93,386	109,046	126,250	134,755	141,211	142,031	143,595	144,309	150,867	175,401	174,807	159,729	136,259	106,197	77,901	
Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ordinario	21	102,681	88,975	81,910	81,908	91,126	125,495	158,907	135,826	148,120	157,909	175,110	190,602	195,001	193,768	197,951	198,551	189,281	179							

TABLA 8.2 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2027, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	19	109,781	98,065	90,827	89,167	93,626	116,292	138,799	133,385	148,698	156,179	170,771	183,686	189,974	191,586	198,313	200,185	194,296	154,028	158,419	162,664	151,747	136,096	105,537	91,044	97,669,209.63
	Sábado	5	104,415	92,682	85,005	81,145	86,323	97,475	112,946	107,981	125,385	139,103	149,247	159,827	160,288	160,444	158,389	158,254	159,471	126,622	138,914	141,421	129,297	113,626	96,589	77,046	
	Domingo	5	105,214	92,084	82,765	77,107	78,465	83,588	90,851	81,311	93,673	105,847	115,384	129,732	138,922	145,121	145,218	143,912	142,748	111,842	123,467	130,412	121,768	106,817	86,937	63,044	
	Festivo	2	86,137	78,815	70,384	65,890	66,143	71,190	71,112	55,303	62,719	71,915	83,801	98,048	110,236	115,627	116,282	113,118	112,126	83,204	101,837	108,137	100,104	87,114	69,152	50,326	
Feb	Ordinario	20	114,748	103,276	97,818	97,471	109,780	152,779	175,798	156,807	167,882	173,117	188,449	199,299	198,527	198,859	204,491	206,720	201,678	165,471	174,615	177,826	164,300	141,413	107,915	92,154	101,854,480.13
	Sábado	4	125,594	112,830	103,893	101,783	108,049	120,356	143,021	139,052	161,339	174,704	186,281	190,346	186,990	184,325	182,313	183,603	183,511	153,187	169,037	168,821	157,727	137,957	113,957	91,536	
	Domingo	4	117,179	103,311	94,718	90,576	92,016	96,755	106,978	98,074	113,031	125,698	137,685	153,345	162,066	166,472	166,529	164,609	162,690	133,513	147,762	152,093	142,390	124,915	100,104	74,926	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	20	111,269	101,291	95,893	95,722	106,553	145,277	165,930	148,688	158,413	164,054	178,414	188,905	188,975	190,575	197,536	198,380	193,228	156,209	163,140	167,541	154,229	132,524	103,105	88,056	106,752,884.69
	Sábado	4	110,546	99,712	92,156	90,175	97,171	112,105	130,543	132,525	149,715	161,686	173,589	182,041	180,524	180,471	180,651	179,363	178,056	150,291	157,686	157,413	147,190	132,050	110,282	90,303	
	Domingo	4	111,665	99,119	89,774	85,362	85,521	89,510	95,781	89,657	103,382	111,584	121,667	133,419	142,690	148,637	150,578	152,300	150,589	120,273	134,277	140,643	134,570	119,314	97,077	72,796	
	Festivo	3	134,111	122,549	113,626	108,307	110,679	114,155	118,594	114,432	125,735	138,476	149,928	167,180	174,046	174,510	173,201	171,175	173,043	140,290	159,848	179,367	169,760	152,227	128,604	102,504	
Abr	Ordinario	22	104,943	93,877	88,252	88,103	98,457	133,469	155,136	139,802	150,114	156,712	172,353	183,996	185,161	186,633	194,424	197,467	193,166	158,697	166,682	168,244	155,354	134,502	106,092	86,174	100,538,574.46
	Sábado	4	106,381	92,758	84,784	83,218	88,368	101,439	120,760	118,914	136,015	147,767	156,375	161,972	160,869	163,512	167,021	171,124	175,244	147,257	156,231	155,217	142,139	125,680	106,368	86,340	
	Domingo	4	111,873	98,241	88,854	84,811	85,459	87,806	98,012	92,467	106,341	116,383	123,444	131,297	136,203	142,268	147,449	150,296	150,673	124,335	133,544	134,678	127,759	112,585	90,352	65,813	
	Festivo	0	262,636	243,731	230,656	224,579	226,777	231,055	239,176	231,916	248,858	255,262	256,153	274,308	292,359	294,496	295,454	296,574	301,734	277,768	298,486	302,718	286,773	274,749	262,081	233,960	
May	Ordinario	19	88,161	76,241	70,409	70,296	80,657	120,027	142,942	129,425	137,017	141,957	158,250	170,707	168,941	168,596	175,732	180,824	175,284	135,827	144,995	149,954	136,798	117,057	88,071	68,440	87,017,545.54
	Sábado	4	90,064	77,303	69,659	65,836	67,245	75,333	94,030	95,413	117,527	129,878	141,823	148,598	144,716	141,508	141,600	141,876	141,814	113,227	122,800	128,475	119,386	107,625	90,553	69,272	
	Domingo	5	90,793	79,502	67,166	58,524	53,356	50,215	53,457	48,178	65,830	78,172	90,451	105,009	112,872	114,420	107,567	112,515	111,947	83,548	99,442	111,920	104,645	91,827	70,260	44,175	
	Festivo	3	82,063	69,898	62,843	59,889	68,499	85,201	93,331	86,294	101,650	111,169	128,859	142,317	154,311	152,567	148,422	139,013	139,689	118,377	128,602	130,743	116,003	99,652	76,867	40,670	
Jun	Ordinario	21	70,807	59,820	54,144	53,983	60,258	84,575	106,852	98,488	108,713	114,974	126,599	137,223	138,638	140,398	146,748	150,061	145,691	110,367	114,969	114,784	101,296	84,115	58,437	45,182	68,081,871.28
	Sábado	4	69,752	57,685	49,256	46,491	49,929	59,048	77,108	76,658	91,295	101,535	112,653	119,830	118,874	118,471	120,911	125,001	124,020	96,941	101,556	105,263	95,143	80,054	63,611	45,794	
	Domingo	4	75,497	64,795	55,751	52,313	52,176	54,035	56,699	46,115	56,205	65,660	71,445	83,771	91,597	97,741	102,005	104,583	102,998	71,209	78,496	89,845	84,394	74,995	58,415	39,288	
	Festivo	1	69,350	57,830	50,403	47,158	47,280	51,173	55,633	43,948	55,733	65,435	79,124	92,380	100,079	101,375	99,794	102,645	101,440	74,314	82,367	101,289	95,487	85,047	65,161	40,245	
Jul	Ordinario	20	62,873	50,703	43,587	42,857	49,033	76,288	99,249	84,857	96,377	102,178	115,294	127,369	130,240	132,963	141,348	144,694	139,104	125,687	130,430	138,949	126,206	107,706	76,668	59,240	66,098,677.59
	Sábado	5	58,625	46,573	39,146	35,333	39,552	49,786	67,697	60,869	77,202	88,517	102,138	112,602	111,949	107,115	105,136	107,493	110,812	109,156	118,849	117,311	103,541	83,789	63,928	45,033	
	Domingo	4	44,159	32,560	23,590	18,793	20,850	22,976	31,828	17,858	30,351	41,625	49,470	63,085	72,147	75,973	76,115	78,000	79,051	78,345	90,637	101,354	91,103	72,337	46,531	26,097	
	Festivo	2	75,890	60,500	49,595	42,951	38,298	33,331	39,690	25,489	35,260	42,582	46,407	58,539	60,897	70,487	77,850	82,551	83,388	84,136	92,693	100,693	102,904	99,786	77,789	54,397	
Ago	Ordinario	21	56,218	43,784	36,647	35,789	44,589	77,636	102,942	85,286	94,954	99,914	114,262	126,175	127,111	128,470	136,935	138,822	133,469	123,663	133,715	140,841	127,144	104,019	72,820	55,860	63,760,822.74
	Sábado	3	56,590	44,061	36,186	31,529	36,508	44,844	63,850	58,570	75,996	83,439	91,170	96,180	97,704	100,046	101,682	102,785	104,077	104,604	111,674	113,112	98,630	78,876	58,801	39,707	
	Domingo	5	44,572	33,868	24,926	21,515	22,475	28,237	32,506	19,308	29,198	39,338	49,244	61,848	71,971	75,948	74,222	75,826	76,035	78,749	97,259	100,964	89,248	72,141	46,686	27,022	
	Festivo	2	36,855	24,834	14,690	13,723	13,213	21,759	30,681	13,631	27,747	39,526	52,446	68,784	77,833	88,024	84,811	78,048	80,729	77,430	94,869	115,227	103,476	81,406	53,916	26,887	
Sep	Ordinario	22	78,889	68,171	61,962	60,965	69,245	102,414	124,227	103,001	112,772	117,756	132,803	144,622	144,674	146,655	153,009	156,349	152,138	144,390	157,827	157,035	143,220	122,630	91,068	74,481	78,875,476.84
	Sábado	4	68,795	58,584	51,630	48,774	54,309	68,559	83,874	75,723	89,567	98,530	111,973	121,635	121,890	124,441	124,428	126,075	127,944	127,592	140,011	136,197	122,688	103,846	86,344	69,406	
	Domingo	4	76,376	61,891	53,090	47,324	47,403	49,609	55,052	39,682	49,386	56,411	68,474	82,440	88,655	95,705	98,622	101,652	103,623	108,108	126,608	124,688	113,046	94,743	71,127	50,679	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oct	Ordinario	20	63,995	53,191	47,597	47,562	54,455	82,989	108,481	95,478	108,679	115,848	129,														

TABLA 8.3 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2028, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	20	71,984	57,048	48,631	47,405	61,735	93,354	126,372	130,849	154,945	170,323	191,237	209,426	215,994	213,212	216,771	216,710	208,018	191,592	206,220	214,470	195,836	165,092	123,323	88,014	101,012,460.27
	Sábado	4	74,610	58,414	49,000	45,506	53,674	69,448	94,171	101,453	129,135	149,943	167,249	182,302	185,168	179,515	171,914	168,120	164,776	158,431	179,644	185,966	168,023	141,673	112,921	84,076	
	Domingo	5	75,118	57,522	46,253	40,207	41,866	48,652	60,039	58,071	79,276	98,970	114,523	133,119	145,437	149,104	144,549	139,896	135,719	131,846	154,034	166,399	153,107	130,339	100,125	67,917	
	Festivo	2	67,456	54,918	42,771	35,780	35,581	40,292	42,832	33,637	48,806	64,835	82,593	102,031	116,391	119,669	116,045	111,181	108,186	106,424	134,890	145,020	131,543	109,819	83,320	56,120	
Feb	Ordinario	21	67,597	53,333	46,480	46,425	66,673	112,726	148,335	144,231	163,297	175,148	195,069	211,361	212,247	208,059	211,732	212,501	204,744	190,139	204,092	213,952	194,357	160,601	117,035	81,289	99,445,566.68
	Sábado	4	83,401	66,756	56,323	53,841	61,791	76,109	105,043	114,117	145,520	165,037	182,493	192,258	192,245	183,017	173,161	169,875	166,536	162,127	182,388	189,384	172,639	146,044	115,010	85,078	
	Domingo	4	77,524	59,928	48,621	42,502	43,621	49,130	60,728	58,261	80,390	99,961	116,542	135,600	147,763	150,465	146,115	141,545	136,884	132,824	155,001	168,984	156,483	132,609	98,337	63,905	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	22	72,464	58,681	51,546	51,732	71,709	116,335	150,561	149,599	169,161	181,578	201,731	218,217	220,399	216,434	219,964	219,300	211,721	197,825	211,307	220,527	200,190	165,435	122,202	85,796	110,898,007.22
	Sábado	4	79,586	63,986	54,467	52,521	62,805	82,844	111,824	125,135	153,466	172,211	189,760	203,340	203,749	196,864	189,995	185,269	180,821	176,844	192,973	200,379	182,279	156,465	124,344	94,066	
	Domingo	4	80,826	63,466	51,864	46,325	47,665	54,590	65,742	69,209	93,005	110,802	127,099	144,597	156,043	157,968	153,847	151,056	146,792	142,751	164,367	178,194	165,812	141,737	109,124	74,792	
	Festivo	1	91,914	74,713	63,832	59,044	62,571	69,483	79,558	83,306	106,016	126,571	146,151	169,076	180,278	177,234	170,182	166,966	164,136	160,996	185,997	206,260	189,039	160,803	124,700	88,497	
Abr	Ordinario	18	73,329	58,919	51,751	52,002	70,812	110,331	144,745	147,104	167,274	180,822	201,186	218,743	222,376	218,242	221,593	221,681	213,293	200,656	216,851	222,738	202,398	168,809	127,226	88,937	103,856,285.08
	Sábado	5	78,176	61,184	51,595	49,445	57,778	73,476	98,864	109,848	137,834	156,882	173,155	185,829	189,027	184,989	179,752	178,821	177,296	174,044	192,606	198,038	178,861	152,888	123,673	93,173	
	Domingo	5	83,524	65,617	54,091	48,966	50,514	54,632	67,748	71,625	95,624	115,401	129,987	144,339	155,159	158,070	156,557	153,943	150,229	148,637	170,421	180,890	166,883	141,621	107,452	72,734	
	Festivo	2	93,622	74,843	62,929	57,452	59,737	64,398	74,546	74,601	95,406	107,037	113,646	131,458	147,707	146,401	141,345	138,533	140,067	140,393	164,562	172,350	155,414	139,143	120,133	91,304	
May	Ordinario	21	72,818	58,219	50,937	51,515	71,398	113,331	149,852	151,855	170,358	183,772	204,716	221,599	221,795	216,435	219,388	220,584	212,623	199,100	215,419	223,765	203,076	169,221	126,640	88,538	109,410,044.71
	Sábado	4	82,404	65,359	56,298	53,412	61,592	75,651	103,316	116,420	146,399	166,596	184,300	195,569	194,637	186,862	178,416	175,384	172,376	170,469	187,529	194,730	178,170	151,893	122,529	91,884	
	Domingo	4	78,864	61,972	50,063	44,160	43,294	45,527	56,791	60,018	84,432	105,843	122,826	140,671	149,656	150,192	142,765	141,488	138,124	137,173	159,340	172,559	160,532	137,389	103,934	68,412	
	Festivo	2	71,244	54,857	45,471	42,462	50,959	64,365	79,067	83,874	107,549	126,040	148,415	166,518	181,846	176,643	167,527	157,336	155,398	160,444	180,315	186,682	167,941	140,473	105,400	69,763	
Jun	Ordinario	20	63,288	48,731	41,275	41,198	56,879	87,705	122,826	130,861	152,106	166,279	185,253	202,731	206,888	202,907	205,923	206,622	199,025	184,530	194,054	203,008	182,730	151,507	110,426	76,052	94,806,405.00
	Sábado	4	70,659	54,102	43,819	41,131	48,980	63,175	91,029	104,057	131,074	149,416	167,460	179,600	180,982	173,615	168,166	166,854	162,221	158,253	170,544	181,376	163,947	139,493	111,131	82,084	
	Domingo	4	74,803	58,333	46,856	42,044	43,135	46,371	56,600	57,855	78,577	96,673	109,933	126,995	137,553	139,358	136,045	134,255	130,011	126,024	141,532	156,381	145,338	126,802	98,938	69,084	
	Festivo	2	64,826	48,989	39,900	35,151	37,856	43,833	54,111	54,691	76,249	95,275	115,700	136,429	147,875	145,620	138,050	135,197	131,979	130,599	149,134	170,929	157,536	134,347	100,544	65,847	
Jul	Ordinario	19	61,201	45,708	37,174	36,572	53,106	88,814	124,192	129,668	151,135	165,174	185,340	203,252	206,914	204,051	209,080	210,198	201,703	183,978	192,564	209,574	190,354	158,122	113,995	75,651	94,967,898.34
	Sábado	5	66,560	49,698	39,629	35,890	43,930	59,325	86,945	100,382	128,385	147,605	166,507	181,214	181,534	171,546	162,931	160,750	159,429	155,174	168,704	179,002	159,753	131,845	101,107	70,484	
	Domingo	5	55,838	38,260	26,867	21,137	23,283	27,845	41,141	43,474	65,559	85,571	100,608	118,851	130,167	130,970	126,000	123,576	120,601	117,779	135,661	156,682	143,027	117,138	81,412	49,038	
	Festivo	2	76,850	57,310	45,039	38,672	37,779	37,909	50,108	52,413	73,976	91,111	105,428	124,107	131,620	134,624	132,808	131,982	129,214	126,867	143,443	163,418	156,332	139,574	105,898	71,830	
Ago	Ordinario	21	57,982	42,420	34,146	33,524	51,915	91,534	128,355	130,672	150,444	163,254	183,289	200,973	203,984	199,887	204,688	205,176	197,358	182,890	197,994	210,125	190,156	155,290	111,095	73,434	95,790,141.92
	Sábado	4	64,152	47,929	37,860	34,394	43,093	57,736	85,946	99,731	127,699	143,631	158,844	169,824	171,727	165,502	159,150	156,488	153,431	150,737	167,063	175,148	155,237	127,674	96,577	67,396	
	Domingo	4	58,564	41,797	30,059	24,929	27,200	33,847	43,462	46,094	66,976	86,137	102,394	119,995	131,250	133,137	126,623	123,635	119,877	120,195	143,890	157,791	143,886	119,564	85,455	54,061	
	Festivo	2	52,154	35,142	23,644	21,282	24,258	34,329	49,186	50,443	75,096	94,437	113,885	133,948	146,374	146,158	139,103	131,973	131,082	129,173	150,747	170,781	154,093	124,376	88,182	53,510	
Sep	Ordinario	21	53,815	39,293	31,743	31,282	49,651	90,205	125,474	125,482	144,963	157,854	178,617	196,520	197,803	194,030	198,073	199,395	192,350	181,131	203,293	203,786	182,697	148,746	103,975	67,135	91,500,865.83
	Sábado	5	58,263	42,470	32,373	29,740	39,135	57,034	83,097	95,722	123,297	140,104	159,479	173,201	174,140	167,544	160,335	157,964	155,022	154,340	177,207	174,759	154,482	127,055	97,508	68,775	
	Domingo	4	59,634	40,622	29,346	23,359	24,171	28,550	38,924	40,122	59,730	77,806	96,236	114,518	123,761	126,380	123,467	122,727	120,622	123,606	151,518	154,763	138,856	113,845	80,410	47,544	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Oct	Ordinario	21	41,908	27,734	20,616	20,788	38,614	75,294	112,451	118,519	140,314																

TABLA 8.4 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2029, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	78,166	67,145	61,036	60,239	73,574	98,037	123,689	126,250	144,986	156,777	173,032	187,105	192,069	189,549	191,845	191,593	184,899	184,734	201,960	208,417	193,328	164,313	132,100	100,907	100,485,238.49
	Sábado	4	83,570	71,056	63,852	61,242	67,737	79,933	99,302	104,243	125,996	142,172	155,790	167,410	169,855	164,975	158,757	155,540	152,439	160,421	176,794	181,608	167,590	147,034	124,553	102,149	
	Domingo	4	83,727	70,133	61,464	56,879	58,192	63,389	72,348	69,934	86,818	102,439	114,785	129,185	138,636	141,079	137,126	133,369	129,946	139,365	156,592	166,116	155,754	138,064	114,607	89,835	
	Festivo	2	78,901	69,202	59,890	54,439	54,320	57,767	59,999	51,905	63,992	76,737	90,652	105,690	116,732	118,798	115,633	111,809	109,367	120,629	142,585	150,233	139,552	122,570	102,086	81,170	
Feb	Ordinario	20	83,547	72,641	67,347	67,333	85,701	122,066	150,328	146,843	162,446	172,115	188,149	201,298	202,037	198,368	200,817	201,317	195,239	196,077	213,712	222,111	205,864	173,525	138,575	105,339	101,309,637.81
	Sábado	4	98,553	85,516	77,423	75,796	83,298	97,265	121,139	127,270	151,803	167,197	181,447	189,887	189,967	182,573	175,445	172,893	169,731	177,563	193,181	199,099	185,352	163,554	137,903	112,959	
	Domingo	4	94,589	80,675	71,833	67,370	69,183	74,715	85,629	84,347	103,138	119,098	132,683	147,591	156,618	157,552	153,175	149,287	145,240	154,393	171,676	182,397	171,701	151,996	124,572	97,162	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mar	Ordinario	19	81,265	71,066	65,812	66,014	84,200	119,387	146,271	144,862	160,263	169,919	185,923	198,994	200,456	196,900	199,239	198,582	192,655	194,305	211,028	218,691	202,140	169,670	135,659	102,639	108,852,602.89
	Sábado	5	90,415	78,264	70,929	69,516	77,800	93,479	116,462	126,181	148,965	163,728	177,760	188,386	188,718	182,838	176,794	172,551	168,900	177,771	190,567	196,787	182,514	162,020	136,663	112,720	
	Domingo	4	91,051	77,506	68,627	64,311	65,520	71,105	80,002	81,987	100,985	115,327	128,192	141,950	150,695	151,506	147,543	144,938	141,601	150,974	168,156	179,414	169,294	150,213	124,563	97,687	
	Festivo	3	98,934	85,512	77,147	73,599	76,331	82,115	90,123	91,729	110,226	127,283	143,268	161,240	170,168	167,280	161,351	157,767	155,993	166,182	185,685	201,457	187,822	165,453	136,499	108,021	
Abr	Ordinario	21	79,255	68,710	63,455	63,646	80,420	110,735	137,222	138,585	154,586	164,996	180,851	194,530	197,266	193,578	195,561	195,406	188,988	191,643	210,205	215,059	198,691	167,588	135,396	101,819	103,291,501.47
	Sábado	4	86,187	73,201	65,874	64,338	71,171	83,461	103,333	111,044	132,981	147,921	161,046	170,882	173,354	169,628	165,086	163,997	162,187	171,867	186,091	190,456	175,829	155,403	132,476	108,955	
	Domingo	5	90,199	76,467	67,784	63,946	65,473	69,096	79,513	81,838	100,810	116,705	128,278	139,464	147,573	149,216	147,470	144,740	141,507	152,349	169,352	177,888	166,897	147,258	120,712	93,949	
	Festivo	0	170,173	154,177	144,281	139,793	142,034	146,620	155,897	154,349	173,482	184,646	191,268	206,534	220,121	218,972	213,786	210,504	210,562	226,981	247,497	254,675	239,937	225,264	207,893	183,150	
May	Ordinario	21	80,498	69,671	64,215	64,572	81,764	112,603	140,988	143,089	158,360	168,997	185,172	198,541	199,483	194,944	196,423	196,817	190,503	192,440	211,315	218,297	201,530	169,908	136,701	103,061	107,669,892.86
	Sábado	4	90,724	77,619	70,722	68,639	75,483	86,640	109,188	119,638	143,311	158,946	172,907	182,426	182,374	175,804	169,085	166,388	163,394	173,439	186,424	192,255	178,987	158,148	134,631	110,266	
	Domingo	4	88,596	75,435	66,479	62,217	62,319	64,726	74,701	77,059	96,845	113,704	127,024	140,804	147,524	146,868	140,546	139,210	136,190	147,741	164,996	175,019	165,018	146,555	120,544	93,252	
	Festivo	2	82,116	69,599	62,227	59,908	66,233	76,069	87,649	90,725	109,539	124,534	141,799	155,603	167,202	162,977	155,365	147,448	145,571	161,316	177,192	182,751	168,472	147,141	120,163	92,837	
Jun	Ordinario	19	76,119	65,287	59,798	59,791	74,428	98,775	126,429	132,309	149,123	160,103	175,167	189,012	192,217	188,721	190,576	190,821	184,791	185,764	198,882	206,385	189,972	160,343	127,907	97,023	97,804,192.59
	Sábado	5	84,777	71,985	64,050	61,978	68,518	79,821	101,736	111,346	133,101	147,684	161,817	171,666	172,970	166,792	161,638	160,082	156,149	165,059	174,737	183,260	169,701	150,041	127,467	104,472	
	Domingo	4	86,948	74,106	65,312	61,574	62,568	65,392	73,929	74,338	91,322	106,057	116,707	129,675	137,926	139,025	135,408	133,450	130,318	139,922	152,098	163,714	154,658	139,849	117,799	94,473	
	Festivo	2	79,527	67,176	59,547	56,522	58,775	63,391	71,700	71,569	88,739	104,367	120,383	136,855	146,193	144,516	138,249	135,437	132,779	143,687	158,134	175,244	164,340	145,912	119,119	92,120	
Jul	Ordinario	20	86,465	74,987	68,707	68,310	83,567	111,604	139,223	142,681	159,555	170,412	186,257	200,074	202,775	200,073	203,633	204,451	197,784	196,318	208,890	222,771	207,313	176,635	142,008	108,705	108,283,860.32
	Sábado	4	94,051	80,994	73,231	70,418	76,827	88,993	110,670	120,511	142,831	158,061	172,583	183,841	184,250	176,323	169,101	167,084	165,649	174,474	184,714	193,529	178,631	156,974	132,955	109,217	
	Domingo	5	86,713	73,145	64,287	59,784	61,431	64,944	75,216	76,102	93,791	109,537	121,553	135,714	144,524	144,962	140,616	138,379	135,765	145,810	159,723	176,424	165,837	145,921	118,377	93,123	
	Festivo	2	101,478	86,679	77,181	72,401	72,179	72,928	82,453	83,597	100,845	115,056	126,631	141,330	147,665	149,194	146,913	145,513	143,008	153,517	166,527	182,139	175,845	161,803	135,403	108,636	
Ago	Ordinario	21	83,914	72,457	66,394	66,037	82,563	113,214	141,830	143,069	158,758	168,709	184,310	198,116	200,404	196,826	200,101	200,345	194,282	195,361	213,091	222,821	206,757	174,258	139,854	106,533	108,238,947.94
	Sábado	4	91,910	79,357	71,615	69,026	75,921	87,400	109,189	119,337	141,483	154,215	166,381	175,116	176,645	171,311	165,684	163,215	160,539	170,668	183,786	190,119	174,669	153,134	128,772	105,920	
	Domingo	4	87,636	74,668	65,623	61,715	63,450	68,482	76,237	77,417	94,310	109,717	122,543	136,120	144,843	146,001	140,447	137,829	134,494	147,307	165,556	176,504	165,610	146,561	120,184	95,628	
	Festivo	2	83,095	69,751	60,975	58,989	61,497	69,153	80,592	80,985	100,776	116,327	131,581	147,283	156,632	155,842	150,139	144,682	143,574	154,547	170,845	186,328	173,454	150,523	122,582	95,720	
Sep	Ordinario	20	82,964	72,182	66,636	66,381	83,104	114,594	142,393	142,106	157,584	167,564	183,812	197,857	198,935	195,539	198,257	199,010	193,463	197,018	220,501	220,938	203,811	171,865	136,956	104,203	104,916,982.56
	Sábado	5	89,980	77,666	69,873	67,898	75,425	89,332	110,054	119,500	141,553	155,043	170,295	181,130	182,010	176,392	170,097	167,765	165,103	176,785	194,806	193,163	177,315	155,593	132,149	109,603	
	Domingo	5	90,813	76,109	67,360	62,739	63,448	66,977	75,304	75,563	91,594	106,319	120,783	134,994	142,441	144,041	141,016	139,895	137,962	152,556	174,271	177,250	164,824	145,261	119,190	93,463	
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</	

TABLA 8.5 Distribución Horaria de la Oferta Curva producto N° 1 enero 01 a diciembre 31 de 2030, en kWh

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario	21	119,218	108,276	102,214	101,434	116,036	140,190	165,522	166,901	185,487	197,418	213,517	227,465	232,305	229,662	231,774	231,480	224,851	226,824	245,075	251,459	236,500	206,259	174,604	142,608	131,385,310.94
	Sábado	4	126,194	113,797	106,686	104,141	110,541	122,613	141,831	145,674	167,249	183,226	196,879	208,344	210,787	205,743	199,539	196,343	193,047	203,086	218,979	223,679	209,766	189,560	167,408	145,280	
	Domingo	4	126,247	112,833	104,274	99,798	101,057	106,178	115,041	111,571	128,405	143,913	156,141	170,243	179,444	181,573	177,543	173,846	170,407	181,831	198,686	208,208	198,092	180,698	157,655	133,297	
Feb	Festivo	2	121,495	111,858	102,702	97,356	97,189	100,514	102,842	93,815	105,926	118,706	132,476	147,234	158,033	159,811	156,467	152,842	150,375	163,734	185,240	192,709	182,172	165,451	145,109	124,506	129,401,572.27
	Ordinario	20	124,956	114,105	108,809	108,792	128,309	164,053	192,022	187,607	203,246	213,232	229,218	242,234	242,986	239,309	241,691	242,110	235,995	238,804	257,273	265,889	249,792	216,154	181,620	147,514	
	Sábado	4	140,639	127,729	119,770	118,113	125,499	139,365	162,998	168,143	192,469	207,815	222,067	230,626	230,786	223,336	216,148	213,461	210,157	220,117	235,114	241,249	227,511	205,985	180,770	156,235	
Mar	Domingo	4	137,070	123,325	114,597	110,198	111,966	117,461	128,256	125,870	144,606	160,492	173,978	188,621	197,533	198,181	193,577	189,735	185,745	196,965	213,796	224,930	214,463	195,151	168,109	141,073	139,630,444.61
	Festivo	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Ordinario	20	122,215	111,994	106,750	106,969	126,334	160,874	187,554	185,179	200,486	210,343	226,199	239,091	240,475	236,817	238,999	238,414	232,510	236,164	253,956	261,704	245,314	211,704	178,184	144,406	
Abr	Sábado	5	132,599	120,487	113,270	111,811	118,872	135,211	158,044	166,284	188,907	203,504	217,369	227,842	228,443	222,388	216,188	212,025	208,243	219,322	231,841	238,001	223,774	203,317	178,525	154,955	139,630,444.61
	Domingo	5	132,963	119,511	110,875	106,590	107,837	113,364	122,347	123,048	141,919	156,351	169,084	182,534	191,106	191,750	187,608	184,729	181,348	192,938	209,622	220,824	210,741	191,910	166,637	140,314	
	Festivo	1	139,281	126,075	117,912	114,412	117,162	122,976	131,106	131,498	149,920	166,647	182,287	199,891	208,855	205,991	200,005	196,357	194,317	206,530	225,459	240,728	227,280	205,423	177,237	149,563	
May	Ordinario	20	121,744	111,194	105,925	106,130	124,355	154,637	181,121	181,507	197,533	208,212	224,016	237,579	240,148	236,327	238,218	237,998	231,553	236,031	255,814	260,794	244,451	211,783	179,627	145,088	133,721,199.72
	Sábado	4	130,091	117,202	109,947	108,383	115,286	127,592	147,777	154,685	176,644	191,675	204,928	214,816	217,263	213,118	208,028	206,615	204,491	216,136	230,283	234,591	219,924	199,499	176,604	153,244	
	Domingo	4	133,749	120,145	111,509	107,640	109,153	112,917	123,310	124,596	143,611	159,490	171,087	182,329	190,344	191,739	189,470	186,596	183,269	196,095	213,016	221,621	210,631	191,169	164,921	138,415	
Jun	Festivo	2	139,878	125,714	116,981	113,036	115,087	119,209	127,334	126,287	143,148	152,903	158,505	171,974	184,101	183,037	178,417	175,477	175,544	189,774	207,855	214,049	200,872	187,967	172,979	151,340	131,728,707.03
	Ordinario	22	111,770	101,077	95,688	96,018	114,155	144,438	172,387	173,336	188,575	199,403	215,402	228,535	229,515	225,002	226,311	226,505	220,224	224,212	243,706	250,612	234,096	201,656	168,947	134,798	
	Sábado	4	123,072	110,254	103,428	101,414	108,408	119,903	142,395	151,236	174,483	189,836	203,684	213,195	213,283	206,538	199,848	197,085	193,926	205,778	218,550	224,122	210,825	190,217	166,850	142,862	
Jul	Domingo	4	121,004	108,015	99,255	95,117	95,516	98,177	108,467	109,878	129,547	146,209	159,358	172,821	179,345	178,352	171,912	170,067	166,987	180,361	197,082	206,765	196,799	178,632	153,210	126,636	122,034,248.51
	Festivo	1	114,378	102,035	94,793	92,465	98,390	107,522	118,993	120,858	139,568	154,807	171,765	185,650	196,885	192,802	185,391	177,918	175,701	192,831	208,631	214,635	200,722	179,664	153,099	126,273	
	Ordinario	18	109,941	99,080	93,521	93,482	109,352	133,422	160,993	165,970	183,035	194,361	209,531	223,415	226,686	222,968	224,540	224,602	218,409	221,502	235,764	243,513	227,169	196,613	163,930	131,861	
Ago	Sábado	5	119,874	107,121	99,298	97,239	103,917	115,283	137,350	145,711	167,641	182,322	196,459	206,361	207,640	201,148	195,656	193,916	189,976	201,066	210,822	219,158	205,444	185,634	162,997	140,054	135,876,876.00
	Domingo	5	121,509	108,702	99,975	96,184	97,216	100,161	108,863	108,359	125,550	140,512	151,371	164,487	172,781	173,362	169,386	167,096	163,863	175,723	187,883	199,483	190,207	175,195	153,145	129,884	
	Festivo	2	114,270	102,025	94,404	91,380	93,738	98,264	106,882	105,930	123,423	139,091	155,135	171,616	181,134	179,291	172,822	169,732	166,896	179,950	194,421	211,224	200,119	181,349	154,707	127,958	
Sep	Ordinario	22	121,111	109,838	103,692	103,328	119,841	147,678	174,897	177,030	193,714	204,763	220,537	234,120	236,594	233,654	236,850	237,502	230,862	231,791	245,246	258,934	243,691	211,999	178,021	144,003	135,876,876.00
	Sábado	3	130,194	117,429	109,797	107,094	113,506	125,500	147,005	155,503	177,727	192,780	207,157	218,159	218,560	210,586	203,317	201,093	199,272	210,230	220,169	229,125	214,569	193,348	169,780	146,431	
	Domingo	4	123,691	110,347	101,617	97,209	98,791	102,282	112,413	112,152	129,704	145,356	157,399	171,232	179,752	179,994	175,389	173,022	170,181	182,273	195,744	212,316	202,055	182,646	155,855	131,015	
Oct	Festivo	2	136,177	121,876	112,725	108,143	108,368	109,646	119,276	119,422	136,746	151,152	163,174	177,637	184,108	185,039	182,015	180,261	177,579	190,062	202,824	218,467	211,660	197,068	171,111	144,890	135,649,164.33
	Ordinario	20	120,511	109,168	103,234	102,908	120,688	151,090	179,338	179,580	195,210	205,441	221,073	234,757	236,961	233,244	236,289	236,434	230,312	233,147	251,648	261,427	245,504	211,950	177,909	143,717	
	Sábado	5	130,005	117,510	109,998	107,399	114,351	125,963	147,856	156,770	178,863	191,780	204,171	212,905	214,403	208,634	202,736	200,148	197,209	209,071	222,003	228,454	213,153	191,995	167,922	145,198	
Nov	Domingo	4	126,260	113,329	104,385	100,472	102,110	107,159	114,949	115,039	132,109	147,500	160,307	173,710	182,337	183,199	177,509	174,672	171,236	185,555	203,362	214,293	203,466	184,812	159,047	134,683	125,276,557.41
	Festivo	2	121,465	108,357	99,741	97,766	100,213	107,579	118,658	118,147	137,797	153,455	168,810	184,482	193,647	192,635	186,602	181,272	179,854	192,582	208,639	223,730	210,968	188,438	160,820	134,338	
	Ordinario	21	110,299	99,596	94,082	93,886	111,670	142,637	170,196	169,178	184,605	194,900	211,101	224,937	226,022	222,487	225,032	225,680	220,014	225,207	249,100	249,618	232,703	199,935	165,636	132,160	
Dic	Sábado	4	118,766	106,586	98,939	96,972	104,445	118,037	138,923	147,271	169,292	182,939	198,037	208,598	209,279	203,273	196,837	194,342	191,456	204,814	222,528	220,948	205,255	183,770	160,699	138,239	125,276,557.41
	Domingo	5	118,971	104,739	96,048	91,																					

9 ANEXOS

9.1 PRODUCTO 1. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2026 a diciembre 31 de 2026

OFERENTE: _____

OFERTA - CURVA				
MES	AÑO 2026			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-26	112,855,801.37	%		\$/kWh
feb-26	119,791,854.78	%		
mar-26	125,915,502.96	%		
abr-26	123,107,011.88	%		
may-26	61,191,884.86	%		
jun-26	37,597,002.95	%		
jul-26	56,655,222.47	%		
ago-26	59,386,897.26	%		
sep-26	113,316,017.02	%		
oct-26	105,985,379.13	%		
nov-26	109,202,980.61	%		
dic-26	122,866,258.18	%		
Total año	1,147,871,813.47	%		

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.1
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de octubre 2025.
4. El precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. % variable por mes, siempre y cuando la oferta para cada uno de los meses de enero a abril y diciembre sea mayor o igual al 20% de la energía del mes con mayor cantidad ofertada de los meses de mayo a noviembre.

9.2 PRODUCTO 2. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2027 a diciembre 31 de 2027

OFERENTE: _____

OFERTA - CURVA				
MES	AÑO 2027			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-27	97,669,209.63	%		\$/kWh
feb-27	101,854,480.13	%		
mar-27	106,752,884.69	%		
abr-27	100,538,574.46	%		
may-27	87,017,545.54	%		
jun-27	68,081,871.28	%		
jul-27	66,098,677.59	%		
ago-27	63,760,822.74	%		
sep-27	78,875,476.84	%		
oct-27	75,208,991.09	%		
nov-27	76,675,513.68	%		
dic-27	88,919,407.21	%		
Total año	1,011,453,454.88	%		

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.2
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de octubre 2025.
4. El precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. % variable por mes, siempre y cuando la oferta para cada uno de los meses de enero a abril y diciembre sea mayor o igual al 20% de la energía del mes con mayor cantidad ofertada de los meses de mayo a noviembre.

9.3 PRODUCTO 3. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2028 a diciembre 31 de 2028

OFERENTE: _____

OFERTA - CURVA				
MES	AÑO 2028			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-28	101,012,460.27	%		\$/kWh
feb-28	99,445,566.68			
mar-28	110,898,007.22			
abr-28	103,856,285.08			
may-28	109,410,044.71			
jun-28	94,806,405.00			
jul-28	94,967,898.34			
ago-28	95,790,141.92			
sep-28	91,500,865.83			
oct-28	88,525,524.99			
nov-28	90,004,301.60			
dic-28	98,808,328.52			
Total año	1,179,025,830.15			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.3
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de octubre 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.

9.4 PRODUCTO 4. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2029 a diciembre 31 de 2029

OFERENTE: _____

OFERTA - CURVA O PLANA				
MES	AÑO 2029			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-29	100,485,238.49	%		\$/kWh
feb-29	101,309,637.81			
mar-29	108,852,602.89			
abr-29	103,291,501.47			
may-29	107,669,892.86			
jun-29	97,804,192.59			
jul-29	108,283,860.32			
ago-29	108,238,947.94			
sep-29	104,916,982.56			
oct-29	102,866,891.64			
nov-29	101,783,483.30			
dic-29	107,807,338.51			
Total año	1,253,310,570.37			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.4
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de octubre 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. Tope horario ofertas planas de 60.000 KWh

9.5 PRODUCTO 5. Oferta Curva Básica Anual, para la Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823. Enero 1° de 2030 a diciembre 31 de 2030

OFERENTE: _____

OFERTA - CURVA O PLANA				
MES	AÑO 2030			
	Energia Solicitada kWh	%	Energia Ofertada kWh	Precio \$/KWh
ene-30	131,385,310.94	%		\$/kWh
feb-30	129,401,572.27			
mar-30	139,630,444.61			
abr-30	133,721,199.72			
may-30	131,728,707.03			
jun-30	122,034,248.51			
jul-30	135,876,876.00			
ago-30	135,649,164.33			
sep-30	125,276,557.41			
oct-30	124,175,380.39			
nov-30	122,387,689.60			
dic-30	138,832,809.55			
Total año	1,570,099,960.38			

Notas:

1. La Energía Ofertada dada en el Anexo 8.5
2. Modalidad: pague lo contratado.
3. Precio ofertado en \$kWh en pesos de julio 2025.
4. El % y el precio debe ser el mismo para todos los meses del año.
5. Tope horario ofertas planas de 100.000 KWh

9.16 Distribución Horaria de la Oferta (kWh), producto 1 AL 5 año 2026-2030 para la
Invitación Pública de Oferta Mercantil No. CRW362823

Mes	Tipo Día	Días	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL MES
Ene	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Feb	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Mar	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Abr	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
May	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Jun	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Jul	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Ago	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Sep	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Oct	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Nov	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
Dic	Ordinario																										0
	Sábado																										
	Domingo																										
	Festivo																										
TOTAL AÑO kWh																											